



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 13

Die Umsatzbesteuerung im Binnenmarkt Teil II
Lieferungen und sonstige Leistungen mit Drittlandsbezug

57

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	DAS (INNERGEMEINSCHAFTLICHE) REIHENGESCHÄFT	1
1.	Allgemeines	1
2.	Begriff des Reihengeschäfts	2
3.	Zuordnung der Beförderung oder Versendung	3
4.	Ort der Lieferungen beim Reihengeschäft	5
5.	Sonstige Regelungen	7
6.	Zusammenfassendes Fallbeispiel	7
7.	Registrierungspflicht	9
8.	Das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft (§ 25b UStG)	9
8.1	Allgemeines	9
8.2	Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte mit drei Unternehmern	9
8.2.1	Tatbestandsvoraussetzungen (§ 25b Abs. 1 UStG)	9
8.2.2	Übergang der Steuerschuld für die Lieferung des mittleren Unternehmers auf den letzten Abnehmer (§ 25b Abs. 2 UStG)	12
8.2.3	Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs des mittleren Unternehmers (§ 25b Abs. 3 UStG)	15
8.2.4	Sonstige Vorschriften	16
8.3	Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte mit mehr als drei Unternehmern	16
II.	DIE ORTSVERLAGERUNG NACH § 3C USTG	18
1.	Die Fernverkaufsregelung des § 3c UStG	18
1.1	Innergemeinschaftliche Fernverkäufe (§ 3c Abs. 1 UStG)	18
1.2	Voraussetzungen	18
1.2.1	Umsatzschwelle (§ 3c Abs. 4 UStG)	20
1.2.2	Indirekte Beteiligung am Transport (Art. 5a MwStVO)	21
1.3	Fernverkäufe von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands an den Erwerber endet, eingeführt werden (§ 3c Abs. 2 UStG)	22
1.4	Fernverkäufe von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung der Gegenstände an den Erwerber endet, eingeführt werden (§ 3c Abs. 3 UStG)	23
1.4.1	Voraussetzungen	23
1.4.2	Waren- bzw. Sendungswert ≤ 150 €	25
2.	Das One-Stop-Shop-Verfahren	25
2.1	Funktionsweise des Verfahrens	25
2.2	Anwendungsbereich des Verfahrens	25
2.3	Zuständigkeit	26



2.4	Besteuerungsverfahren und Anwendungsregelung	26
2.5	Besonderheiten bei der Steuerentstehung	26
3.	EUST-Befreiung	27
III.	INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG UND INNERGEMEINSCHAFTLICHER ERWERB NEUER FAHRZEUGE	27
1.	Allgemeines	27
2.	Lieferung eines Neufahrzeugs	28
3.	Erwerb eines Neufahrzeugs	29
4.	Durchführung der Besteuerung	29
IV.	LIEFERUNGEN UND SONSTIGE LEISTUNGEN MIT DRITTLANDSBEZUG	30
1.	Lieferungen ins Drittland – Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen	30
1.1	Allgemein zur Ausfuhrlieferung	30
1.2	Beförderung oder Versendung durch den leistenden Unternehmer	30
1.3	Beförderung oder Versendung durch den Abnehmer	30
1.4	Das Reihengeschäft mit Warentransport ins Drittland	31
1.5	Sonderregelungen für den Reiseverkehr	32
2.	Lieferungen aus dem Drittland – Einfuhrumsatzsteuer und Ortsverlagerung	33
2.1	Einfuhrumsatzsteuer	33
2.2	Ortsverlagerung nach § 3 Abs. 8 UStG	33
2.2.1	Abnehmer schuldet die EUST	33
2.2.2	Ausnahmefall: Lieferant schuldet die EUST	34
3.	Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr	34
3.1	Voraussetzungen der Steuerbefreiung	34
3.2	Abgrenzung der Lohnveredelung zur Werklieferung	35
4.	Güterbeförderung ins und aus dem Drittland	35
5.	Leistungsort ausgewählter sonstiger Leistungen mit Drittlandsbezug	36
V.	ÜBERSICHT ÜBER GRENZÜBERSCHREITENDE LIEFERUNGEN	36
VI.	ÜBUNGSFALL	37
1.	Sachverhalt	37
2.	Aufgabe	37
3.	Lösung	38

I. DAS (INNERGEMEINSCHAFTLICHE) REIHENGESCHÄFT



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 13 – Überblick – v10424

1. Allgemeines



PRÜFUNGSTIPP

Das innergemeinschaftliche bzw. grenzüberschreitende Reihengeschäft war Gegenstand der Umsatzsteuerklausur der Steuerberaterprüfungen 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023 und 2024:

Im Jahr 2015 war der Erwerb eines Motorrads in Italien Prüfungsgegenstand, das der zu prüfende Endabnehmer dort selbst abholte.

Im Jahr 2016 wurde eine Satellitenanlage durch einen deutschen Elektrohändler an einen österreichischen Privatmann verkauft. Der österreichische Privatmann holte die Anlage direkt beim deutschen Hersteller ab, bei dem der Elektrohändler die Anlage zuvor bestellt hatte.

In der Steuerberaterprüfung 2019 wurde das Reihengeschäft im Zusammenhang mit einem Kommissionsgeschäft geprüft. Zudem erfolgte hier der Erwerb nicht innergemeinschaftlich, sondern aus Norwegen und damit aus einem Drittland.

2021 wurden schließlich Dachschindeln aus Italien nach Deutschland geliefert, wobei der zu prüfende Unternehmer an letzter Stelle des Reihengeschäfts stand und der mittlere Unternehmer den Transport beauftragte.

In der Steuerberaterprüfung 2022 wurde das Reihengeschäft wiederum im Rahmen eines Kommissionsgeschäfts geprüft, wobei sowohl die bewegte als auch die ruhende Lieferung auf ihre Folgen hin darzustellen waren.

Im Jahr 2023 war ein komplexes innergemeinschaftliches Reihengeschäft zu prüfen.

2024 wurde schließlich ein Reihengeschäft geprüft, bei dem Transportbeginn und -ende nicht in Deutschland lagen, so dass keine der Lieferungen im Inland steuerbar war, so dass fehlerhaft Umsatzsteuer in einer Rechnung ausgewiesen wurde.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Reihengeschäft – v11322

Das Reihengeschäft wurde im Rahmen der Lieferortsbestimmung im Lehrbrief Umsatzsteuer 05 bereits grundsätzlich dargestellt. Da es sich insoweit vordergründig um eine Regelung handelt, die für die Ortsbestimmung von Bedeutung ist, sind grenzüberschreitende Sachverhalte insbesondere relevant. Deshalb wird das innergemeinschaftliche Reihengeschäft nachfolgend detaillierter dargestellt.



HINWEIS

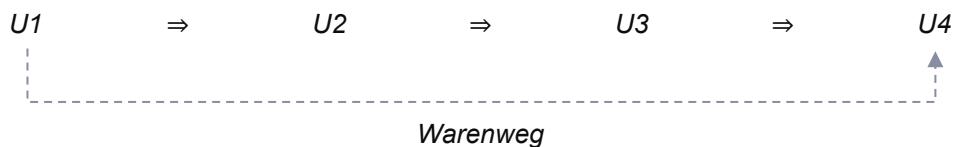
Um den Mechanismus des Reihengeschäfts zu verstehen, sollte man folgende Merksätze verinnerlichen:

- Die Nationalität der beteiligten Parteien spielt bei Reihengeschäften keine Rolle.
- Die Folge, dass ein deutscher Unternehmer seinem französischen Kunden italienische Umsatzsteuer in Rechnung stellt, kann deshalb auch das zutreffende Ergebnis einer konsequenten Anwendung der MwStSystRL und des UStG sein!

2. Begriff des Reihengeschäfts

Nach § 3 Abs. 6a Satz 1 UStG liegt ein **Reihengeschäft** vor, wenn mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt.

Rechnungsweg



► Beispiel:

Unternehmer U4 aus München bestellt eine Maschine bei U3 in Berlin, der seinerseits die Maschine bei U2 in Hamburg bestellt. U2 gibt die Bestellung an den Hersteller U1 in Frankfurt weiter. U1 lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Frankfurt zu U4 nach München transportieren.

Der letzte Abnehmer muss kein Unternehmer sein. Damit sind auch **Reihengeschäfte mit privaten Endabnehmern** möglich (Abschn. 3.14 Abs. 18 Satz 1 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

Ein Reihengeschäft mit einem privaten Endabnehmer war Thema der Umsatzsteuerklausur der Steuerberaterprüfungen 2016 und 2023.

Bei Reihengeschäften werden im Rahmen einer Warenbewegung (Beförderung oder Versendung) mehrere Lieferungen ausgeführt, die in Bezug auf den Lieferort und den Lieferzeitpunkt jeweils gesondert betrachtet werden müssen. Die **einzelnen Lieferungen** in der **Reihe erfolgen (gedanklich) zeitlich nacheinander**.

Die Beförderung oder Versendung des Gegenstands kann nur **einer** der Lieferungen zugeordnet werden (§ 3 Abs. 6a Satz 1 UStG). Diese Lieferung ist die Beförderungs- oder Versendungslieferung (**bewegte Lieferung**).

Die Beförderung oder Versendung kann durch einen Lieferer, den Endabnehmer oder einen von einem der Lieferer oder vom Endabnehmer beauftragten Dritten durchgeführt werden. Ein Beförderungs- oder Versendungsfall liegt daher auch dann vor, wenn ein an einem Reihengeschäft beteiligter Abnehmer den Gegenstand der Lieferung selbst abholt oder abholen lässt (**Abholfall**).

Um den Lieferort der einzelnen Lieferungen bestimmen zu können, muss zunächst festgelegt werden, **welcher der Lieferungen** in der Reihe die **Beförderung oder Versendung** des Gegenstands **zuzuordnen ist**; denn nur für diese Lieferung bestimmt sich der Lieferungsort grds. nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG (**bewegte Lieferung** – Ort des Beginns der Beförderung oder

Versendung). Alle weiteren Lieferungen erfolgen ohne Beförderung oder Versendung (**ruhende Lieferungen**). Ihre Ortsbestimmung bestimmt sich nach **§ 3 Abs. 7 Satz 2 UStG**.



PRÜFUNGSTIPP

Die umsatzsteuerliche Beurteilung eines innergemeinschaftlichen bzw. grenzüberschreitenden Reihengeschäfts sollte Schritt für Schritt erfolgen, d. h., die einzelnen Lieferungen sollten getrennt voneinander beurteilt werden. Dabei ist die Zuordnung der Warenbewegung an eine der Lieferungen immer der erste Schritt.

3. Zuordnung der Beförderung oder Versendung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zuordnung der Warenbewegung beim Reihengeschäft – v11324

Die Zuordnung der Beförderung oder Versendung zu einer der Lieferungen des Reihengeschäfts ist davon abhängig, ob der Gegenstand der Lieferung

- durch den ersten Unternehmer (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG),
- den letzten Abnehmer (§ 3 Abs. 6a Satz 3 UStG) oder
- einen mittleren Unternehmer (sog. Zwischenhändler, § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG)

in der Reihe befördert oder versendet wird. Die Zuordnungsentscheidung muss **einheitlich** für alle Beteiligten getroffen werden.

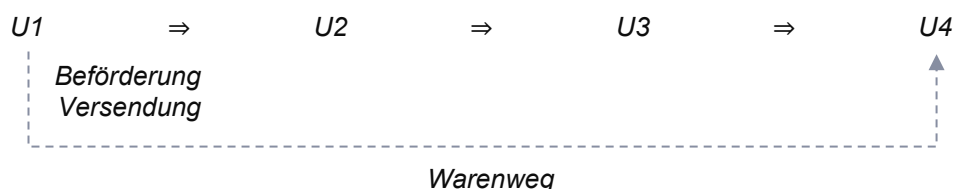
- Befördert oder versendet der **erste** Unternehmer in der Reihe, erbringt er die bewegte Lieferung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG).

► Beispiel (identisch mit vorherigem Beispiel):

Unternehmer U4 aus München bestellt eine Maschine bei U3 in Berlin, der seinerseits die Maschine bei U2 in Hamburg bestellt. U2 gibt die Bestellung an den Hersteller U1 in Frankfurt weiter. U1 lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Frankfurt zu U4 nach München transportieren.

Da U1 die Maschine unmittelbar von Frankfurt zu U4 nach München transportieren lässt, ist die Beförderung/Versendung seiner Lieferung an U2 (d. h. der 1. Lieferung in der Kette) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG).

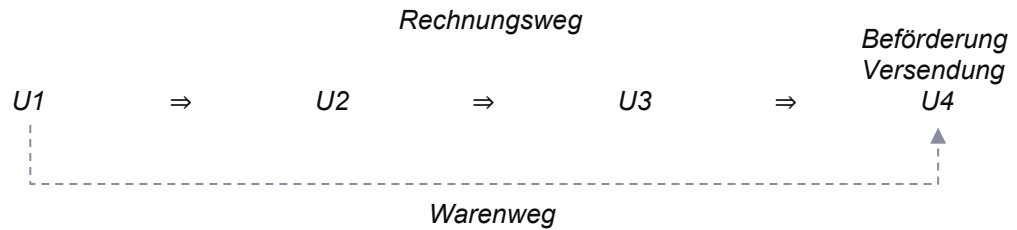
Rechnungsweg



- Wird die Beförderung oder Versendung durch den **letzten** Abnehmer in der Reihe durchgeführt, so empfängt er die bewegte Lieferung (§ 3 Abs. 6a Satz 3 UStG).

► Beispiel:

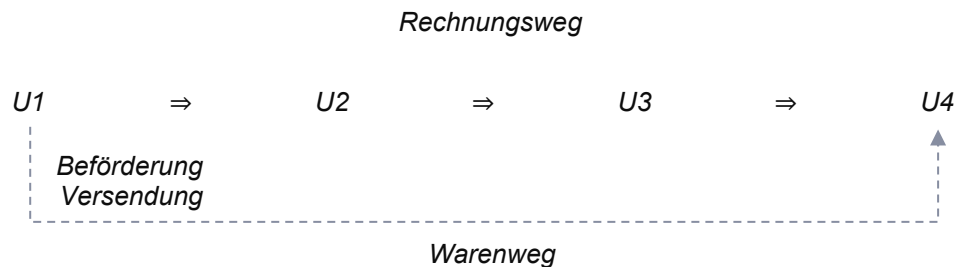
Wie oben, allerdings holt U4 die Maschine direkt bei U1 ab (Abholfall). Die Beförderung/Versendung ist der Lieferung des letzten Lieferers (d. h. der Lieferung U3 an U4) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 3 UStG).



- Wird die Beförderung oder Versendung schließlich von einem Unternehmer in der Reihe durchgeführt (sog. **Zwischenhändler**), der **sowohl Abnehmer als auch Lieferer** ist, hängt die Zuordnung der Beförderung oder Versendung davon ab, ob dieser Unternehmer die Beförderung oder Versendung in seiner Eigenschaft als Lieferer durchführt. Grundsätzlich wird vermutet, dass er die bewegte Lieferung empfängt (§ 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 1 UStG) und damit als Abnehmer der Vorlieferung auftritt.

▶ **Beispiel:**

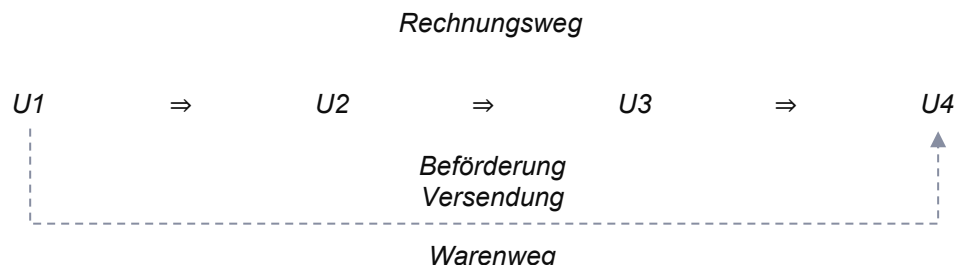
Wie oben, allerdings lässt U2 (mittlerer Unternehmer) die Maschine von Frankfurt (U1) zu U4 nach München transportieren. Nach der Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 1 UStG ist die Beförderung/Versendung der Lieferung des vorangegangenen Lieferers (d. h. der Lieferung U1 an U2) zuzuordnen, da U2 als Abnehmer der Vorlieferung auftritt.



Hierbei handelt es sich jedoch um eine **widerlegbare Vermutung**. Befördert oder versendet der Zwischenhändler in seiner Eigenschaft als **Lieferer**, erbringt **er selbst** die bewegte Lieferung an seinen Abnehmer (§ 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 2 UStG).

▶ **Beispiel:**

Wie oben, allerdings lässt U2 (mittlerer Unternehmer) die Maschine von Frankfurt (U1) zu U4 nach München transportieren. Er weist nach, dass er als Lieferer seiner eigenen Lieferung (U2 an U3) auftritt. Es greift die Ausnahmeregelung, d. h., die Beförderung/Versendung ist der mittleren Lieferung (d. h. der Lieferung U2 an U3) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 2 UStG).





HINWEIS

Da von dieser Unterscheidung nicht nur die Frage des **Leistungsorts** für die Lieferung des befördernden oder versendenden Unternehmers abhängt, sondern – wie noch ausgeführt wird – auch die Frage, ob bei einem grenzüberschreitenden Reihengeschäft die Lieferung dieses Unternehmers oder die Lieferung an ihn als innergemeinschaftliche Lieferung oder als Ausfuhrlieferung **steuerfrei** ist, bzw. ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorliegen kann, kommt dieser Unterscheidung beim Reihengeschäft besondere Bedeutung zu.

Wie der Zwischenhändler den Nachweis zu führen hat, dass er als Lieferer aufgetreten ist, regeln die Sätze 5 ff. des § 3 Abs. 6a UStG wie folgt:

- Bei **innergemeinschaftlichen** Reihengeschäften (Warentransport aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat) muss er die USt-IdNr. des Abgangsstaates gegenüber seinem Lieferanten ausdrücklich verwenden (§ 3 Abs. 6a Satz 5 UStG).
- Bei Reihengeschäften mit Warentransport **aus der EU ins Drittland** muss er die USt-IdNr. oder eine Steuernummer des Abgangsstaates gegenüber seinem Lieferanten aktiv verwenden (§ 3 Abs. 6a Satz 6 UStG).
- Bei Reihengeschäften mit Warentransport **aus dem Drittland in die EU** muss er als Zollanmelder auftreten (§ 3 Abs. 6a Satz 7 UStG).

4. Ort der Lieferungen beim Reihengeschäft



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ort der Lieferung beim Reihengeschäft – v11325

Für die in einem Reihengeschäft ausgeführten Lieferungen ergeben sich die **Lieferorte** sowohl aus **§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG** bzw. **§ 3 Abs. 8 UStG** und **§ 3c UStG** als auch aus **§ 3 Abs. 7 Satz 2 UStG**.

Die **bewegte** Lieferung gilt grds. dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung an den Abnehmer oder in dessen Auftrag an einen Dritten beginnt (**§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG**).

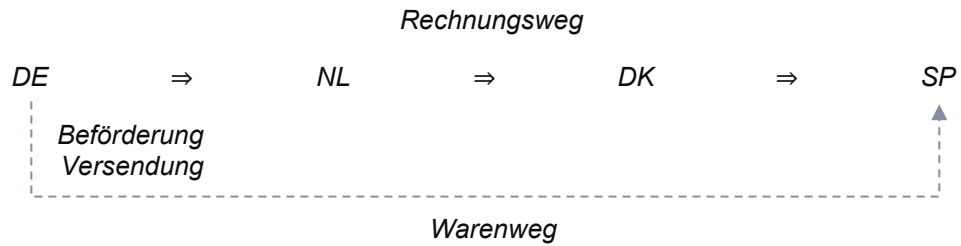
Nach **§ 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG** gelten alle ruhende Lieferungen, die der Beförderungs-/Versendungslieferung **vorangehen**, dort als ausgeführt, wo die Beförderung/Versendung des Gegenstands **beginnt**.

Ruhende Lieferungen, die der Beförderungs-/Versendungslieferung **nachfolgen**, gelten dort als ausgeführt, wo die Beförderung/Versendung des Gegenstands **endet** (**§ 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG**).

Damit liegen die Lieferorte aller Lieferungen in der Reihe entweder im Abgangs- oder im Bestimmungsstaat **unabhängig** davon, wo die beteiligten Unternehmer ansässig sind.

► Beispiel 1:

Der spanische Unternehmer SP bestellt eine Maschine beim dänischen Unternehmer DK, der seinerseits die Maschine beim niederländischen Unternehmer NL bestellt. NL gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE weiter. DE lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Deutschland nach Spanien zu SP transportieren.

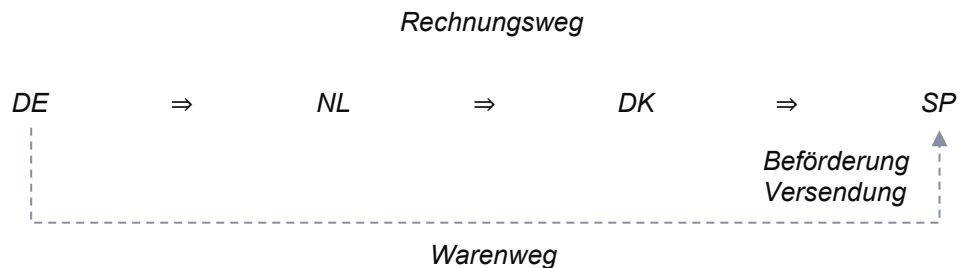


► **Lösung:**

Da DE die Maschine unmittelbar von Deutschland zu SP nach Spanien transportieren lässt, ist die Beförderung/Versendung seiner Lieferung (d. h. der 1. Lieferung in der Kette DE an NL) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG). Die Lieferung DE an NL (1. Lieferung) ist somit die bewegte Lieferung. Der Lieferort liegt nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Deutschland (Beginn des Transports). Alle anderen Lieferungen (NL an DK und DK an SP – 2. und 3. Lieferung) sind ruhende Lieferungen. Da diese der bewegten Lieferung folgen, bestimmt sich deren Lieferort nach § 3 Nr. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG (Ende des Transports – hier: Spanien). Es liegt kein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft vor, da die Warenbewegung der ersten Lieferung zuzuordnen ist und das Dreiecksgeschäft am Ende des Reihengeschäfts mit mehr als drei Beteiligten stehen müsste.

► **Beispiel 2:**

Wie oben, allerdings holt SP die Maschine unmittelbar bei DE in Deutschland ab.

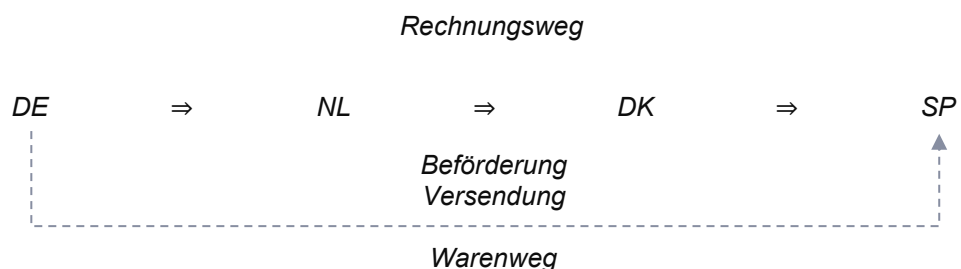


► **Lösung:**

Da SP die Maschine abholt, ist die Beförderung/Versendung der Lieferung des letzten Liefers (d. h. der 3. Lieferung DK an SP) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 3 UStG). Die Lieferung DK an SP ist somit die bewegte Lieferung (3. Lieferung). Der Lieferort liegt nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Deutschland (Beginn des Transports). Alle anderen Lieferungen (DE an NL und NL an DK – 1. und 2. Lieferung) sind ruhende Lieferungen. Da diese der bewegten Lieferung vorangehen, bestimmt sich deren Lieferort nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG (Beginn des Transports – hier: Deutschland). Es liegt, wie in Beispiel 1, kein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft vor.

► **Beispiel 3:**

Wie oben, allerdings lässt DK (mittlerer Unternehmer) die Maschine von Deutschland (DE) zu SP nach Spanien transportieren. DK tritt unter seiner spanischen USt-IdNr. auf.



► **Lösung:**

Nach der Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 1 UStG ist die Beförderung/Versendung der Lieferung des vorangegangenen Lieferers (d. h. der 2. Lieferung NL an DK) zuzuordnen, da DK als Abnehmer der Vorlieferung auftritt. Dies bringt er dadurch zum Ausdruck, dass er keine deutsche USt-IdNr. gegenüber NL verwendet. Somit ist die Lieferung NL an DK die bewegte Lieferung (2. Lieferung). Der Lieferort dieser Lieferung liegt nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Deutschland (Beginn des Transports).

Alle anderen Lieferungen (DE an NL und DK an SP) sind ruhende Lieferungen. Die Lieferung DE an NL (1. Lieferung) geht der bewegten Lieferung vor. Daher bestimmt sich deren Lieferort nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG (Beginn des Transports – hier: Deutschland). Die Lieferung DK an SP (3. Lieferung) folgt der bewegten Lieferung nach, daher bestimmt sich dieser Lieferort nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG (Ende des Transports – hier: Spanien).

DK muss sich, da er eine steuerbare und steuerpflichtige Lieferung in Spanien erbringt, dort für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen. Dies kann allerdings verhindert werden, wenn die Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG) angewendet wird, die hier Anwendung finden kann, da die erste Lieferung der letzten drei Beteiligten eines Reihengeschäfts die bewegte Lieferung darstellt. Dann ginge die Steuerschuldnerschaft der spanischen Umsatzsteuer auf SP über.

5. Sonstige Regelungen

Nachdem die Beförderung/Versendung einer Lieferung zugeordnet und die einzelnen Lieferorte bestimmt wurden, ist zu prüfen, ob die bewegte Lieferung **als innergemeinschaftliche Lieferung** (§ 6a UStG) bzw. **Ausfuhrlieferung** (§ 6 UStG) **steuerfrei** sein kann. Stellt die bewegte Lieferung eine innergemeinschaftliche Lieferung dar, ist damit auch ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Bestimmungsland verbunden.



MERKE

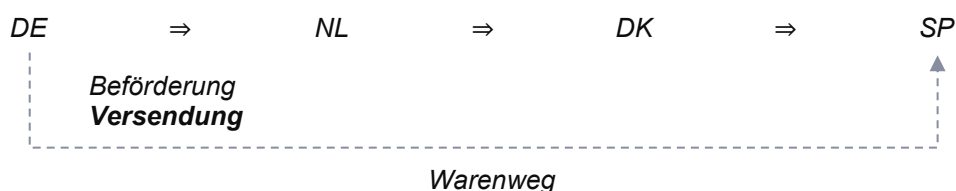
Beim Reihengeschäft kann immer nur die eine bewegte Lieferung als innergemeinschaftliche Lieferung oder als Ausfuhrlieferung umsatzsteuerfrei sein bzw. zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb führen.

6. Zusammenfassendes Fallbeispiel

► **Fallbeispiel:**

Der spanische Unternehmer SP bestellt eine Maschine beim dänischen Unternehmer DK, der seinerseits die Maschine beim niederländischen Unternehmer NL bestellt. NL gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE weiter. DE lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Deutschland nach Spanien zu SP transportieren. Die beteiligten Unternehmer treten jeweils unter ihrer nationalen USt-IdNr. auf.

Rechnungsweg





► **Lösung:**

Die Lösung geht davon aus, dass die nationalen Regelungen in UK, DK und SP den deutschen Regelungen entsprechen.

1. Zuordnung der Beförderung/Versendung

Da DE die Maschine unmittelbar von Deutschland zu SP nach Spanien transportieren lässt, ist die Beförderung/Versendung seiner Lieferung (d. h. der 1. Lieferung in der Kette DE an NL) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG). Die Lieferung DE an NL (1. Lieferung) ist somit die bewegte Lieferung. Alle anderen Lieferungen sind ruhende Lieferungen.

2. Bestimmung der Lieferorte

- 1. Lieferung DE an NL:
Lieferort liegt nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Deutschland (Beginn des Transports)
- 2. Lieferung NL an DK:
Lieferort liegt nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG in Spanien (Ende des Transports)
- 3. Lieferung DK an SP:
Lieferort liegt nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG in Spanien (Ende des Transports)

3. Steuerbarkeit, Steuerpflicht/-freiheit

Die 1. Lieferung in der Kette zwischen DE und NL ist die bewegte Lieferung. Nur diese Lieferung kann als innergemeinschaftliche Lieferung in Deutschland steuerbar und steuerfrei sein und wird gefolgt von einem innergemeinschaftlichen Erwerb des NL in Spanien am Transportende.

DE bewirkt also eine in Deutschland (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) steuerbare, aber nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG, § 6a UStG steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung an NL (1. Lieferung). DE stellt NL daher eine Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis (§ 14a Abs. 3 UStG, § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 UStG).

NL bewirkt einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Spanien am Ende der Beförderung (§ 3d Satz 1 UStG) und einen innergemeinschaftlichen Erwerb in den Niederlanden (§ 3d Satz 2 UStG analog in NL), da NL unter seiner niederländischen USt-IdNr. aufgetreten ist. Der innergemeinschaftliche Erwerb in den Niederlanden gilt so lange als bewirkt, bis NL nachweist, dass er den innergemeinschaftlichen Erwerb in Spanien besteuert hat.

Daneben ist seine Lieferung an DK (2. Lieferung) in Spanien (Ende des Transports) steuerbar und mangels Befreiungsvorschrift steuerpflichtig. NL muss DK daher eine Rechnung mit spanischer Umsatzsteuer ausstellen und sich grds. in Spanien für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen.

DK bewirkt ebenfalls eine in Spanien steuerbare und steuerpflichtige Lieferung gegenüber SP. Auch DK hat somit unter Ausweis von spanischer Umsatzsteuer zu fakturieren und muss sich in Spanien für die Umsatzsteuer registrieren lassen (beachte: SP hat keinen innergemeinschaftlichen Erwerb in Spanien bewirkt – auch wenn er der letzte Unternehmer in der Lieferkette ist –, da er Abnehmer einer ruhenden Lieferung ist).

Es liegt kein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft nach § 25b UStG vor, da mehr als drei Unternehmer beteiligt sind und DE den Transport beauftragt, so dass nicht die vorletzte Lieferung in der Reihe die bewegte Lieferung ist.

Das Fallbeispiel zeigt nochmals anschaulich, dass die einzelnen Lieferungen entweder dem deutschen oder dem spanischen Umsatzsteuerrecht unterliegen, da Deutschland als Ursprungsland und Spanien als Bestimmungsland anzusehen sind. **Da für die umsatzsteuerliche Behandlung ausschließlich die physischen Warenströme entscheidend sind, kommt es auf die Nationalität der beteiligten Unternehmer nie an.**

7. Registrierungspflicht

Gemäß § 3 Abs. 7 Satz 2 UStG werden die der Beförderungs- oder Versandungslieferung vorangehenden, in der Regel steuerpflichtigen Lieferungen dort erbracht, wo die Beförderung oder Versendung beginnt; die ihr folgenden, in der Regel steuerpflichtigen Lieferungen werden dort ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung endet. Für das innergemeinschaftliche Reihengeschäft, das kein Dreiecksgeschäft nach § 25b UStG ist, hat dies zur Folge, dass sich der Unternehmer, der eine der Beförderungs- oder Versandungslieferung vorangehende Lieferung erbringt und in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung beginnt, nicht ansässig ist, im Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung oder Versendung für Zwecke der Umsatzsteuer registrieren lassen muss. In gleicher Weise muss sich der Unternehmer, der eine der Beförderungs- oder Versandungslieferung folgende Lieferung erbringt, in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung endet, für Zwecke der Umsatzsteuer registrieren lassen, wenn er dort nicht ansässig ist. Diese Registrierungspflicht kann in bestimmten Konstellationen entfallen, wenn die Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelungen des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts, das anschließend ausführlich dargestellt wird, greifen.

8. Das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft (§ 25b UStG)

8.1 Allgemeines



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Innergem. Dreiecksgeschäft – v10246

Die Vorschrift des § 25b UStG normiert eine Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliche Reihengeschäfte. Wie dargestellt, führen Reihengeschäfte für die beteiligten Unternehmer zu umsatzsteuerlichen Registrierungspflichten entweder im Ursprungsland oder im Bestimmungsland. Die Vereinfachungsregelung soll insbesondere bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften mit drei Unternehmern die **Registrierungspflicht für den mittleren Unternehmer** im Bestimmungsland **vermeiden**.



HINWEIS

Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft ist unter bestimmten Voraussetzungen trotz seiner Bezeichnung auch dann möglich, wenn mehr als drei Unternehmer beteiligt sind (Abschn. 25b.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE).

8.2 Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte mit drei Unternehmern

8.2.1 Tatbestandsvoraussetzungen (§ 25b Abs. 1 UStG)

Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft liegt nach § 25b Abs. 1 UStG vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- An einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft müssen **drei Unternehmer** beteiligt sein, die über **denselben Gegenstand** Umsatzgeschäfte abschließen, die dadurch erfüllt werden, dass der Gegenstand unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer gelangt (Nr. 1).

► **Beispiel:**

Der irische Unternehmer IR bestellt eine Maschine beim niederländischen Unternehmer NL. NL gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE weiter. DE lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Deutschland nach Irland zu IR transportieren.

Rechnungsweg



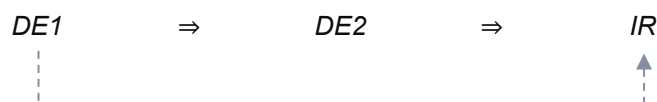
Warenweg

- Die beteiligten Unternehmer müssen in jeweils **verschiedenen** Mitgliedstaaten für Zwecke der Umsatzsteuer **erfasst** sein (Nr. 2). Es ist nicht erforderlich, dass die beteiligten Unternehmer in dem Mitgliedstaat, dessen USt-IdNr. sie verwenden, auch ansässig sind.

Beispiel:

Der irische Unternehmer IR bestellt eine Maschine beim deutschen Unternehmer DE2. DE2 gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE1 weiter. DE1 lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Deutschland nach Irland zu IR transportieren. DE2 tritt gegenüber IR und DE1 nicht unter seiner deutschen USt-IdNr., sondern unter seiner italienischen USt-IdNr. auf. DE1 verwendet seine deutsche und IR seine irische USt-IdNr.

Rechnungsweg



Warenweg

Obwohl zwei der beteiligten Unternehmer in demselben Mitgliedstaat (Deutschland) ansässig sind, liegen die Voraussetzungen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts vor, da DE2 unter seiner italienischen USt-IdNr. auftritt.



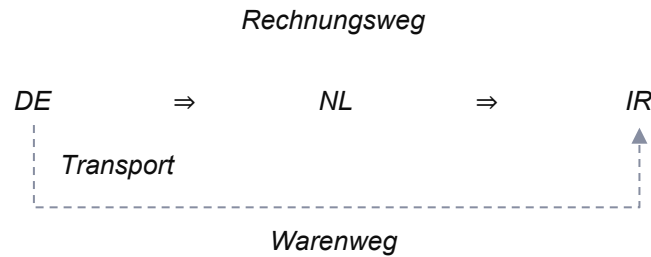
HINWEIS

Entscheidend ist nicht die Ansässigkeit der beteiligten Unternehmer, sondern dass jeweils USt-IdNr. aus drei verschiedenen Mitgliedstaaten verwendet werden (Abschn. 25b.1 Abs. 3 Satz 2 UStAE).

- Der Gegenstand der Lieferung muss aus dem **Gebiet eines Mitgliedstaats** in das **Gebiet eines anderen Mitgliedstaats** gelangen (Nr. 3). Diese Voraussetzung ist im Hinblick auf § 3 Abs. 8 UStG auch dann erfüllt, wenn der erste Lieferer den Gegenstand in das Gemeinschaftsgebiet einführt. Die Vereinfachungsregelung des § 25b UStG ist jedoch dann **nicht** anwendbar, wenn der Gegenstand der Lieferung aus dem Drittlandsgebiet unmittelbar in den Mitgliedstaat des letzten Abnehmers gelangt (Abschn. 25b.1 Abs. 4 Satz 3 UStAE).
- Die Beförderung oder Versendung des Gegenstands muss durch den ersten Lieferer oder den ersten Abnehmer erfolgen (Nr. 4), d. h., die Beförderung oder Versendung muss zwingend immer der ersten Lieferung zugeordnet werden.

Beispiel:

Der irische Unternehmer IR bestellt eine Maschine beim niederländischen Unternehmer NL. NL gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE weiter. DE lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Deutschland nach Irland zu IR transportieren.



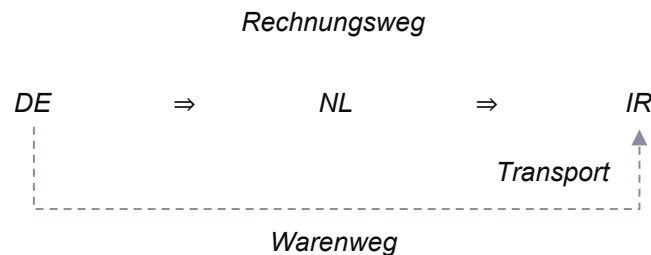
Da DE die Maschine unmittelbar von Deutschland zu IR nach Irland transportieren lässt, ist die Beförderung/Versendung seiner Lieferung (d. h. der 1. Lieferung DE an NL) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG). Die Lieferung DE an NL (1. Lieferung) ist somit die bewegte Lieferung.

Befördert oder versendet der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) den Gegenstand, liegen die Voraussetzungen für ein Dreiecksgeschäft nur dann vor, wenn der erste Abnehmer nicht nachweist, dass er als Lieferer aufgetreten ist (§ 3 Abs. 6a Satz 4 UStG).

Das bedeutet, dass in den Fällen, in denen der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) in seiner Eigenschaft als Lieferer den Gegenstand befördert oder versendet oder aber der **letzte Abnehmer** den Gegenstand beim ersten Lieferer **abholt**, die Vereinfachungsregelung für Dreiecksgeschäfte **keine** Anwendung findet, da in diesen Fällen zwingend die letzte Lieferung als bewegte Lieferung anzusehen ist.

► **Beispiel:**

Der irische Unternehmer IR bestellt eine Maschine beim niederländischen Unternehmer NL. NL gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE weiter. IR lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar in Deutschland bei DE abholen.



*Da IR als letzter Abnehmer in der Lieferkette die Maschine bei DE in Deutschland abholen lässt, ist die Beförderung/Versendung der Lieferung des letzten Lieferers (d. h. der 2. Lieferung NL an IR) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 3 UStG). Die Lieferung NL an IR (2. Lieferung) ist somit die bewegte Lieferung. Die Voraussetzungen des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts sind daher **nicht** erfüllt.*

Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft liegt nach § 25b Abs. 1 Satz 2 UStG auch dann vor, wenn der letzte Abnehmer eine **juristische Person** des privaten oder öffentlichen Rechts ist, die nicht Unternehmer ist oder den Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwirbt. Diese juristische Person muss jedoch in dem EU-Mitgliedstaat für umsatzsteuerliche Zwecke registriert sein, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet. Dies gilt auch für Unternehmer, die nur steuerfreie – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte – Umsätze ausführen, damit auch für Kleinunternehmer und pauschalierende Land- und Forstwirte, wenn sie letzte Abnehmer bei einem Dreiecksgeschäft sind (Abschn. 25b.1 Abs. 2 Satz 4 UStAE). Daneben kann ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft nie vorliegen, wenn ein privater Endabnehmer vorliegt (Ausnahme: juristische nicht unternehmerisch tätige Person mit USt-IdNr.).



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2023 scheiterte ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft aufgrund des nichtunternehmerischen Endabnehmers.



Liegen die Voraussetzungen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts vor,

- erbringt der erste Unternehmer an den ersten Abnehmer (mittlerer Unternehmer) eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung,
- bewirkt der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) einen innergemeinschaftlichen Erwerb im Bestimmungsland (§ 3d Satz 1 UStG) und
- einen zweiten innergemeinschaftlichen Erwerb im EU-Mitgliedstaat, dessen USt-IdNr. er verwendet (§ 3d Satz 2 UStG),
- erbringt der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) an den letzten Abnehmer eine steuerbare und steuerpflichtige Lieferung im Bestimmungsland.

Ohne die Regelungen in § 25b Abs. 2, Abs. 3 UStG müsste sich der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) also im Bestimmungsland für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen, um sowohl den innergemeinschaftlichen Erwerb als auch seine Lieferung an den letzten Abnehmer zu besteuern.

Die **Vereinfachungswirkung des Dreiecksgeschäfts** besteht nun darin, dass sich der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) im Bestimmungsland des Gegenstands **nicht** für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen muss. Dies wird dadurch erreicht, dass durch eine **Fiktion** der innergemeinschaftliche Erwerb im Bestimmungsland als besteuert gilt und der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) nicht Steuerschuldner für seine steuerbare und steuerpflichtige Lieferung an den letzten Abnehmer wird.

8.2.2 Übergang der Steuerschuld für die Lieferung des mittleren Unternehmers auf den letzten Abnehmer (§ 25b Abs. 2 UStG)

Die **Steuerschuld des ersten Abnehmers** (mittlerer Unternehmer) für seine Lieferung, die er an den letzten Abnehmer erbringt, geht auf diesen **über**, d. h., der letzte Abnehmer schuldet die Umsatzsteuer für die an ihn erbrachte steuerbare und steuerpflichtige ruhende Lieferung des ersten Abnehmers im Bestimmungsstaat. Die Vereinfachungsregelung wendet somit das Reverse-Charge-Verfahren auf diese Lieferung an.

Diese Rechtsfolge ist jedoch an folgende Voraussetzungen geknüpft:

- Der Lieferung des mittleren Unternehmers an den letzten Abnehmer muss **ein innergemeinschaftlicher Erwerb** des mittleren Unternehmers vorausgegangen sein (§ 25b Abs. 2 Nr. 1 UStG). Für die Bestimmung des Orts dieses innergemeinschaftlichen Erwerbs wurde **§ 3d Satz 2 UStG** ergänzt.

► **Beispiel:**

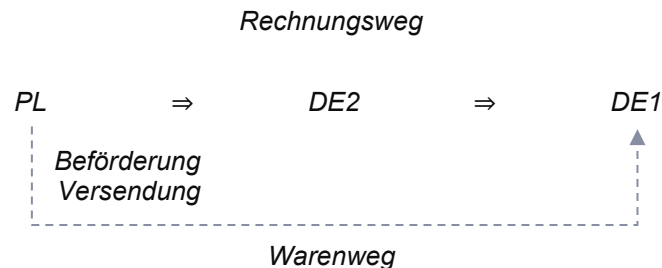
Der irische Unternehmer IR bestellt eine Maschine beim niederländischen Unternehmer NL. NL gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE weiter. DE lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar nach Irland liefern.

Die Lieferung DE an NL (1. Lieferung) ist die bewegte Lieferung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG). Der Lieferort befindet sich in Deutschland (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). Die Lieferung des DE ist steuerbar, aber als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei. Konsequenterweise bewirkt NL einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Irland (§ 3d Satz 1 UStG), da die Maschine physisch von Deutschland nach Irland transportiert wird. Daneben bewirkt NL auch einen innergemeinschaftlichen Erwerb in NL (§ 3d Satz 2 UStG), da NL seine niederländische USt-IdNr. verwendet.

- Der Übergang der Steuerschuld auf den letzten Abnehmer setzt nach § 25b Abs. 2 Nr. 2 UStG weiter voraus, dass **der liefernde erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer)** in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung endet, **nicht ansässig ist**. Wäre er dort ansässig, würde es eines Übergangs der Steuerschuld nicht bedürfen.

► **Beispiel:**

Der deutsche Unternehmer DE1 bestellt eine Maschine beim deutschen Unternehmer DE2. DE2 gibt die Bestellung an den polnischen Hersteller PL weiter. PL lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Polen nach Deutschland zu DE1 transportieren. PL und DE1 treten unter ihrer nationalen USt-IdNr. auf. DE2 tritt unter seiner **österreichischen** USt-IdNr. auf.



Grundsätzlich sind die Voraussetzungen für das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts erfüllt: Drei Unternehmer treten unter drei verschiedenen USt-IdNr. auf. Die Beförderung ist der 1. Lieferung (PL an DE2) zuzuordnen, da PL die Maschine von Polen nach Deutschland versendet (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG). Aus polnischer Sicht ist daher die 1. Lieferung als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei. DE2 bewirkt einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Deutschland (§ 3d Satz 1 UStG) und einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Österreich (§ 3d Satz 2 UStG). Die 2. Lieferung DE2 an DE1 ist in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig.

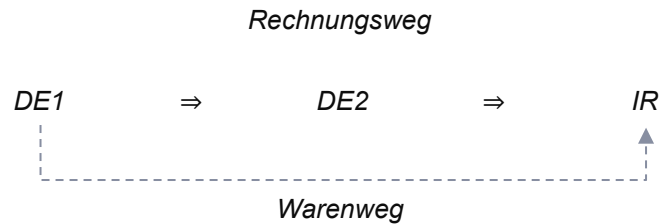
Trotzdem **tritt die Vereinfachungswirkung** (Übergang der Steuerschuldnerschaft von DE2 auf DE1) in diesem Fall **nicht ein**, da die Voraussetzung des § 25b Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht erfüllt ist. DE2 als erster Abnehmer (mittlerer Unternehmer) ist im Bestimmungsland ansässig.

Für diese Fallkonstellation, in der der erste und der letzte Abnehmer in demselben EU-Mitgliedstaat ansässig sind, greift § 25b UStG grundsätzlich nicht. Für eine Vereinfachungsregelung besteht allerdings auch kein Bedarf, da § 25b UStG die umsatzsteuerliche Registrierungspflicht des ersten Abnehmers (mittlerer Unternehmer) im Bestimmungsland vermeiden möchte. Ist der erste Abnehmer allerdings auf Grund seiner Ansässigkeit bereits in diesem EU-Mitgliedstaat registriert, bedarf es für ihn auch keiner Vereinfachung.

Außerdem muss der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) dem ersten Lieferer und dem letzten Abnehmer gegenüber **dieselbe USt-IdNr.** verwenden, die ihm von einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilt worden ist als dem, in dem die Beförderung oder Versendung beginnt oder endet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechtsfolge des Dreiecksgeschäfts nur eintritt, wenn die Beteiligten USt-IdNr. verwenden, die von drei unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten erteilt worden sind (§ 25b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG).

► **Beispiel:**

Der irische Unternehmer IR bestellt eine Maschine beim deutschen Unternehmer DE2. DE2 gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE1 weiter. DE1 lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Deutschland nach Irland zu IR transportieren. IR und DE1 treten unter ihrer nationalen USt-IdNr. auf. DE2 tritt unter seiner **österreichischen** USt-IdNr. auf.



Die Voraussetzungen für das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts sind erfüllt, insbesondere da DE2 mit seiner österreichischen USt-IdNr. gegenüber DE1 und IR auftritt, und somit mit einer USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaats (Österreich) als dem EU-Mitgliedstaat, in dem die Versendung beginnt (Deutschland).

Das Beispiel zeigt, dass zwar der erste Lieferer (DE1) und der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) (DE2) in demselben EU-Mitgliedstaat (Ursprungsland) ansässig sein können und trotzdem die Voraussetzungen für ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft nach § 25b UStG vorliegen, solange der erste Abnehmer (DE2) nicht mit seiner deutschen USt-IdNr. auftritt. Würde z. B. in diesem Beispielsfall DE2 mit seiner deutschen USt-IdNr. auftreten und DE1 mit z. B. einer österreichischen USt-IdNr., wären die Voraussetzungen des § 25b UStG nicht erfüllt. Obwohl drei verschiedene USt-IdNr. vorliegen würden, wäre die deutsche USt-IdNr. des DE2 identisch mit dem Ursprungsland der Ware (Deutschland).



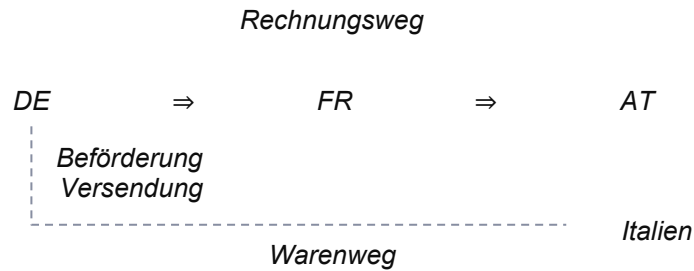
HINWEIS

Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft kann gegeben sein, wenn der erste Lieferer und der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) in demselben EU-Mitgliedstaat ansässig sind. Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft kann allerdings niemals vorliegen, wenn der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) und der letzte Abnehmer in demselben EU-Mitgliedstaat ansässig sind (§ 25b Abs. 2 Nr. 2 UStG).

- Der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) hat dem letzten Abnehmer eine **Rechnung** i. S. d. § 14a Abs. 7 UStG erteilt, in der die Steuer nicht gesondert ausgewiesen ist (§ 25b Abs. 2 Nr. 3 UStG). In dieser Rechnung ist auf das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts **und** auf die Steuerschuld des letzten Abnehmers hinzuweisen. Außerdem müssen die USt-IdNr. des ersten Abnehmers (mittlerer Unternehmer) und die des letzten Abnehmers angegeben sein. Das Vorliegen einer Rechnung, die diesen Anforderungen genügt, ist **materielle** Voraussetzung für den Übergang der Steuerschuld, so dass ohne die entsprechenden Hinweise keine Vereinfachungswirkung eintreten kann.
- Als weitere Voraussetzung für den Übergang der Steuerschuld auf den letzten Abnehmer legt § 25b Abs. 2 Nr. 4 UStG fest, dass dieser eine **USt-IdNr. des EU-Mitgliedstaats verwendet**, in dem die Beförderung oder Versendung endet. Der letzte Abnehmer muss in diesem **EU-Mitgliedstaat** aber nicht ansässig sein.

► **Beispiel:**

Der österreichische Unternehmer AT bestellt eine Maschine beim französischen Unternehmer FR. FR gibt die Bestellung an den deutschen Hersteller DE weiter. DE lässt die Maschine durch einen Spediteur unmittelbar von Deutschland nach Italien (Warenlager des AT) transportieren. Alle beteiligten Unternehmer treten unter ihrer nationalen USt-IdNr. auf.



Die Voraussetzungen für das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts sind nicht erfüllt, da AT unter seiner österreichischen USt-IdNr. auftritt und nicht unter der USt-IdNr. des EU-Mitgliedstaats, in dem die Beförderung oder Versendung endet (Italien). § 25b UStG kann daher hier nur dann angewendet werden, wenn AT gegenüber FR unter seiner italienischen USt-IdNr. auftritt.

Sind die Voraussetzungen des § 25b Abs. 2 UStG erfüllt, ist der **letzte Abnehmer Steuerschuldner** (§ 13a Abs. 1 Nr. 5 UStG) für die an ihn erbrachte Lieferung des ersten Abnehmers (mittlerer Unternehmer).

8.2.3 Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs des mittleren Unternehmers (§ 25b Abs. 3 UStG)

Die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung des ersten Lieferers setzt voraus, dass der **innergemeinschaftliche Erwerb** beim ersten Abnehmer (mittlerer Unternehmer) der Besteuerung unterliegt. Dies ist, wie bereits dargestellt, bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft der Fall. Der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs des mittleren Unternehmers liegt regelmäßig im Bestimmungsland der Lieferung (§ 3d Satz 1 UStG). Wenn der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) diesen Erwerb im Bestimmungsland besteuern müsste, wäre er gezwungen, sich im Bestimmungsland für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren zu lassen. Da dies bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft gerade vermieden werden soll, **gilt (Fiktion)** nach § 25b Abs. 3 UStG der innergemeinschaftliche Erwerb **als besteuert**. Der erste Abnehmer hat damit im Bestimmungsland der Lieferung keinerlei umsatzsteuerliche Pflichten zu erfüllen.

Da der erste Abnehmer allerdings bei einem Dreiecksgeschäft eine USt-IdNr. verwendet, die ihm ein anderer EU-Mitgliedstaat erteilt hat als der, in dem die Beförderung oder Versendung endet, bewirkt er auch einen innergemeinschaftlichen Erwerb in dem EU-Mitgliedstaat, dessen USt-IdNr. er verwendet (§ 3d Satz 2 UStG). Nach § 3d Satz 2 UStG gilt dieser innergemeinschaftliche Erwerb so lange in dem EU-Mitgliedstaat, dessen USt-IdNr. der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) verwendet hat, als bewirkt, bis der Erwerber (erster Abnehmer) nachweist, dass der Erwerb nach **§ 25b Abs. 3 UStG** als besteuert gilt, sofern er seiner Erklärungspflicht nach § 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 UStG nachgekommen ist. Diese Regelung nimmt Bezug auf **§ 25b Abs. 2 UStG**. Danach gilt bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 25b Abs. 2 UStG der **innergemeinschaftliche Erwerb** des ersten Abnehmers (mittlerer Unternehmer) **als besteuert**. § 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 UStG legt im Einzelnen fest, welche Angaben in der Zusammenfassenden Meldung vom ersten Abnehmer bei einer Lieferung im Rahmen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts gefordert werden.

Ist der erste Abnehmer (mittlerer Unternehmer) diesen Erklärungspflichten nachgekommen, liegt der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs dort, wo sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet (Bestimmungsland – § 3d Satz 1 UStG). Der dort steuerbare innergemeinschaftliche Erwerb **gilt** jedoch als **besteuert**. Wird ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft ordnungsgemäß abgewickelt, **entfällt** für den ersten Abnehmer sowohl im EU-Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung endet (Bestimmungsland), als auch in dem EU-Mitgliedstaat, dessen USt-IdNr. er verwendet hat, eine Besteuerung des seiner Lieferung an den letzten Abnehmer vorausgegangenen **innergemeinschaftlichen Erwerbs**.

8.2.4 Sonstige Vorschriften

Die Steuerschuld für die durch den ersten Abnehmer (mittlerer Unternehmer) erbrachte Lieferung geht auf den letzten Abnehmer über, sodass dieser **Steuerschuldner** (§ 13a Abs. 1 Nr. 5 UStG) wird. Er hat die Umsatzsteuer nach der **Gegenleistung** zu berechnen, die er für die vom mittleren Unternehmer an ihn ausgeführte Lieferung zu entrichten hat (§ 25b Abs. 4 UStG). Diese Steuer ist nach § 16 Abs. 1 Satz 3 UStG bei der Berechnung der Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Sie kann bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG als **Vorsteuer** abgezogen werden (§ 25b Abs. 5 UStG). Der Übergang der Steuerschuldnerschaft führt daher in der Regel im Ergebnis zu einem Nullsummenspiel.

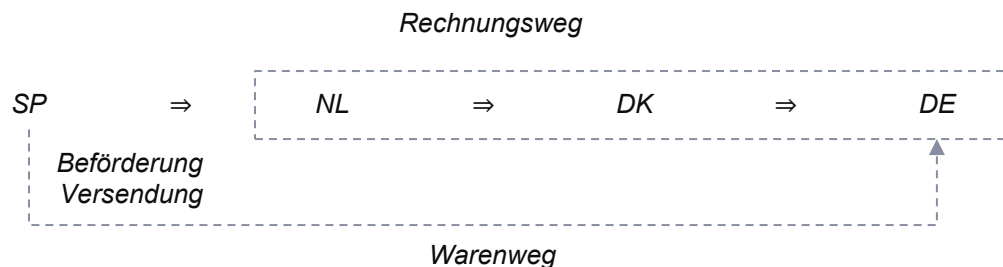
8.3 Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte mit mehr als drei Unternehmern

Nach Abschn. 25b.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE kann ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft auch dann vorliegen, wenn an einem Umsatzgeschäft mehr als drei Unternehmer beteiligt sind. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass **die drei** unmittelbar nacheinander liefernden **Unternehmer am Ende der Lieferkette** stehen (siehe hierzu auch die Hinweise in den obigen Beispielen zum Reihengeschäft).

Bei Reihengeschäften mit mehr als drei Unternehmern ist daher zu untersuchen, ob aus den Reihengeschäften innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte abgespalten werden können. Es können sich in diesem Fall vor dem Dreiecksgeschäft noch weitere Lieferungen anschließen, da das Dreiecksgeschäft nach Auffassung der Finanzverwaltung am Ende der Lieferkette stehen muss.

► Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE bestellt eine Maschine beim dänischen Unternehmer DK, der seinerseits die Maschine beim niederländischen Unternehmer NL bestellt. NL gibt die Bestellung an den spanischen Hersteller SP weiter. NL (mittlerer Unternehmer) lässt die Maschine von Spanien (SP) zu DE nach Deutschland transportieren. Alle Unternehmer treten unter ihrer nationalen USt-IdNr. auf.



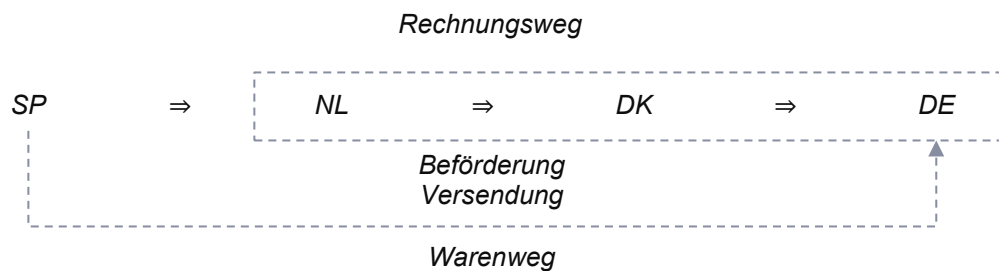
Nach der Grundregel ist die Beförderung/Versendung der Lieferung des vorangegangenen Lieferers (d. h. der Lieferung SP an NL) zuzuordnen, da NL seine niederländische USt-IdNr. verwendet (§ 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 1 UStG). Somit ist die Lieferung SP an NL die bewegte Lieferung (1. Lieferung). Der Lieferort ist nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Spanien (Beginn des Transports). Alle anderen Lieferungen (NL an DK und DK an DE) sind ruhende Lieferungen. Es ist **nicht** möglich, in diesem Reihengeschäft ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft abzuspalten, da dies nur in der Lieferbeziehung NL an DK und DK an DE möglich wäre. Dies würde jedoch voraussetzen, dass sich die bewegte Lieferung innerhalb dieses Dreiecksverhältnisses befindet, d. h. die Lieferung NL an DK als bewegte Lieferung qualifiziert werden könnte. Im Ergebnis müssen sich in diesem Beispielsfall sowohl NL als auch DK in Deutschland für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen.

Das Beispiel zeigt, dass bei Reihengeschäften mit mehr als drei Unternehmern ein Dreiecksgeschäft nach § 25b UStG nur dann abgespalten werden kann, wenn die Beförderung oder Versendung der vorletzten Lieferung zugeordnet werden kann, d. h., die bewegte Lieferung muss sich zwingend innerhalb des Dreiecksverhältnisses befinden.

Dies kann somit nur dann der Fall sein, wenn der vorvorletzte Unternehmer den Gegenstand in seiner Eigenschaft als Lieferer befördert oder versendet oder aber der vorletzte Unternehmer in seiner Eigenschaft als Abnehmer der Vorlieferung.

► **Beispiel:**

Der deutsche Unternehmer DE bestellt eine Maschine beim dänischen Unternehmer DK, der seinerseits die Maschine beim niederländischen Unternehmer NL bestellt. NL gibt die Bestellung an den spanischen Hersteller SP weiter. DK (mittlerer Unternehmer) lässt die Maschine von Spanien (SP) zu DE nach Deutschland transportieren. Alle Unternehmer treten unter ihrer nationalen USt-IdNr. auf.



Da DK seine dänische USt-IdNr. verwendet, ist nach der Grundregel die Beförderung/Versendung der Lieferung des vorangegangenen Lieferers (d. h. der 2. Lieferung NL an DK) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 1 UStG). Somit ist die Lieferung NL an DK die bewegte Lieferung (2. Lieferung). In dieser Fallkonstellation kann ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft zwischen NL, DK und DE abgespalten werden.

Der Lieferort für die 2. Lieferung NL an DK ist nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Spanien (Beginn des Transports). DK bewirkt einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Deutschland (§ 3d Satz 1 UStG) und in Dänemark (§ 3d Satz 2 UStG). Alle anderen Lieferungen (SP an NL und DK an DE) sind ruhende Lieferungen. Die Lieferung SP an NL (1. Lieferung) geht der bewegten Lieferung vor, daher bestimmt sich der Lieferort nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG (Beginn des Transports – hier: Spanien). Die Lieferung DK an DE (3. Lieferung) folgt der bewegten Lieferung nach, daher bestimmt sich der Lieferort nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG (Ende des Transports – hier: Deutschland).

Im Ergebnis erbringt SP an NL (1. Lieferung) eine in Spanien steuerbare und steuerpflichtige Lieferung, d. h., SP wird gegenüber NL mit spanischer Umsatzsteuer fakturieren. NL erbringt an DK (2. Lieferung) eine in Spanien steuerbare, aber steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, d. h., NL wird gegenüber DK ohne Umsatzsteuer fakturieren, muss sich aber dennoch in Spanien für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen. Der von DK in Deutschland bewirkte innergemeinschaftliche Erwerb (§ 3d Satz 1 UStG) gilt auf Grund der Vereinfachungsregelung des § 25b UStG als besteuert. Somit entfällt auch der in Dänemark bewirkte innergemeinschaftliche Erwerb (§ 3d Satz 2 UStG). Für die in Deutschland steuerbare und steuerpflichtige Lieferung des DK an DE schuldet DE die Umsatzsteuer (§ 25b Abs. 2 UStG). DK muss sich somit nicht in Deutschland für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen.

Das Beispiel zeigt deutlich, dass bei Reihengeschäften mit mehr als drei Unternehmern die Vereinfachungsregelung des § 25b UStG letztendlich immer **nur die umsatzsteuerliche Registrierungspflicht eines mittleren Unternehmers vermeiden kann**. Dies ist zwangsläufig immer der vorletzte Unternehmer in der Lieferkette. Alle anderen Unternehmer müssen sich – je nach Fallkonstellation – entweder im Ursprungsland oder im Bestimmungsland registrieren lassen.



II. DIE ORTSVERLAGERUNG NACH § 3C UStG

Grundsätzlich befindet sich der Lieferort für innergemeinschaftliche Beförderungs- bzw. Versendungslieferungen nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG im Ursprungsland. Durch § 3c UStG wird § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG verdrängt und der Lieferort in das **Bestimmungsland verlagert**.

1. Die Fernverkaufsregelung des § 3c UStG

Die Regelung des § 3c UStG zur Ortsbestimmung von sog. Fernverkäufen stellt eine Sondervorschrift für Lieferungen zur nichtunternehmerischen Verwendung bzw. an sog. Schwellenerwerber des § 1a Abs. 3 UStG dar. Es wird zwischen folgenden **drei Arten von Fernverkäufen** unterschieden:

- Innergemeinschaftliche Fernverkäufe (§ 3c Abs. 1 UStG),
- Fernverkäufe von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands an den Erwerber endet, eingeführt werden (§ 3c Abs. 2 UStG) und
- Fernverkäufe von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung der Gegenstände an den Erwerber endet, eingeführt werden (§ 3c Abs. 3 UStG).

Die **Rechtsfolge** ist für alle drei Fälle gleich: Der Lieferort verlagert sich an den Ort des Transportendes. Dies hat zur Folge, dass sich ausländische Unternehmer grds. im Bestimmungsstaat für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren müssen, um die Umsatzsteuer dort anzumelden und abzuführen. Um den Verwaltungsaufwand für Unternehmer dennoch gering zu halten, besteht ein besonderes Besteuerungsverfahren – das sog. One-Stop-Shop-Verfahren (su.).

Keine Anwendung findet die Regelung auf die Lieferung neuer Fahrzeuge, die Lieferung eines Gegenstands, der mit oder ohne probeweise Inbetriebnahme durch den Lieferer oder für dessen Rechnung montiert oder installiert geliefert wird und für die Lieferung eines Gegenstands, auf die die Differenzbesteuerung nach § 25a Abs. 1 oder 2 angewendet wird (§ 3c Abs. 5 UStG).

Je nachdem, um welchen Fernverkauf es sich handelt, sind weitere Voraussetzungen für die Ortsverlagerung erforderlich, die nachfolgend dargestellt werden.

1.1 Innergemeinschaftliche Fernverkäufe (§ 3c Abs. 1 UStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Inneregemeinschaftliche Fernverkäufe – v10317

1.2 Voraussetzungen

Ein innergemeinschaftlicher Fernverkauf setzt Folgendes voraus:

- Lieferung eines Gegenstands,
- Beförderung oder Versendung durch den Lieferer oder für dessen Rechnung entweder direkt oder durch indirekte Beteiligung,
- Grenzüberschreitender Transport aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete,

- Lieferung an einen Erwerber i. S. d. § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG (nichtunternehmerisch) bzw. an einen Schwellenerwerber nach § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG, der weder die maßgebende Erwerbsschwelle überschreitet noch auf ihre Anwendung verzichtet. Dabei ist im Fall der Beendigung des Transports im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates die von diesem Mitgliedstaat festgesetzte Erwerbsschwelle maßgebend.

Bei verbrauchssteuerpflichtigen Waren verlagert sich der Lieferort nach § 3c UStG an den Staat des Transportendes nur bei Lieferungen an Erwerber i. S. d. § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG.

- Überschreiten einer Umsatzschwelle von 10.000 € (s. u.), sofern diese anzuwenden ist bzw. Verzicht auf deren Anwendung.

► **Beispiel:**

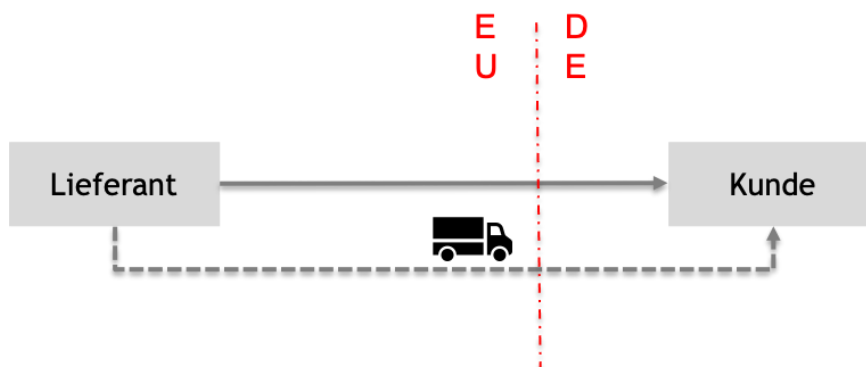
Winzer W aus Frankreich verkauft Wein an einen Kleinunternehmer sowie eine Privatperson in Deutschland. Er versendet den Wein von seinem Weingut im Elsass nach Deutschland zu den Kunden.

► **Lösung:**

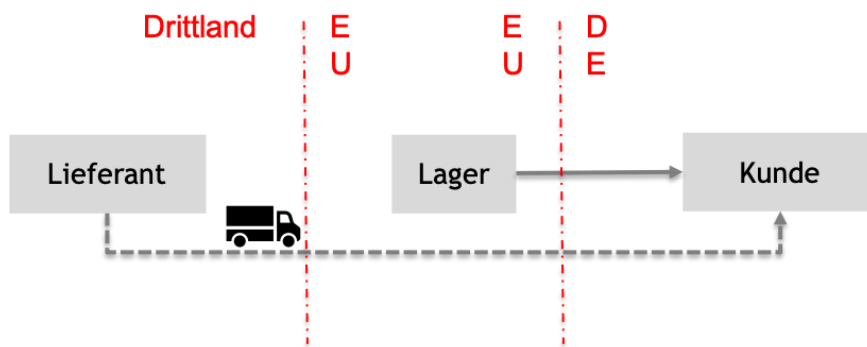
Der Lieferort der Weinlieferung an den Kleinunternehmer liegt am Transportbeginn in Frankreich. Da Wein verbrauchssteuerpflichtig ist (§ 1a Abs. 5 Satz 2 UStG) und der Kleinunternehmer ein Unternehmer nach § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG ist, verlagert sich der Lieferort nicht nach § 3c Abs. 1 UStG nach Deutschland. Der Erwerb unterliegt beim Kleinunternehmer als innergemeinschaftlicher Erwerb der Umsatzsteuer (§ 1a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG) unabhängig davon, dass er ein Schwellenerwerber ist. Die Lieferung ist für den Winzer als innergemeinschaftliche Lieferung in Frankreich steuerfrei. Für die Lieferung an die Privatperson verlagert sich der Lieferort hingegen nach Deutschland, sofern der Winzer die Umsatzschwelle überschreitet, da es sich insoweit um einen innergemeinschaftlichen Fernverkauf an einen Erwerber i. S. d. § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG handelt.

Unerheblich für einen innergemeinschaftlichen Fernverkauf ist, ob der Lieferant in der EU oder im Drittland ansässig ist. Maßgeblich ist allein, dass der Gegenstand über eine EU-Grenze transportiert wird.

Alternative 1: Warentransport innerhalb der EU durch Lieferant aus der EU:



Alternative 2: Warentransport innerhalb der EU und Lieferant aus dem Drittland:



► **Beispiel:**

Online-Händler O aus Offenburg verkauft einen Bluetooth-Lautsprecher für 59,99 € an den angestellten Lehrer L aus Luxemburg und versendet ihn per Post direkt zu L. Es ist sein erstes Geschäft an einen Kunden außerhalb Deutschlands. Er verzichtet auf die Anwendung der Schwelle nach § 3c Abs. 4 UStG.

► **Lösung:**

O erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) an L. Der Ort der Lieferung liegt nicht nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Deutschland am Transportbeginn, sondern verlagert sich ans Transportende nach Luxemburg aufgrund von § 3c Abs. 1 und Abs. 4 UStG, da O einen innergemeinschaftlichen Fernverkauf von Deutschland nach Luxemburg an einen nicht-unternehmerischen Erwerber ausführt, den Transport beauftragt und auf die Anwendung der Umsatzschwelle von 10.000 € verzichtet. Die Lieferung ist in Deutschland nicht steuerbar.

1.2.1 Umsatzschwelle (§ 3c Abs. 4 UStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Umsatzschwelle – v10318

Die Ortsverlagerung für innergemeinschaftliche Fernverkäufe findet nur Anwendung, sofern der Lieferer eine Umsatzschwelle von **10.000 €** überschreitet. Dabei findet die Schwellenvoraussetzung nur Anwendung, wenn der Lieferer **ausschließlich in einem EU-Mitgliedstaat** ansässig ist. Bei Ansässigkeit in mehr als einem EU-Mitgliedstaat verlagert sich der Lieferort folglich unabhängig von erreichten Umsatzhöhen. Gleiches gilt, sofern der Lieferer nicht in der EU, sondern in einem Drittstaat ansässig ist. Auch hier findet die Schwelle keine Anwendung.

Die Schwelle ermittelt sich aus allen Umsätzen, die über innergemeinschaftliche Fernverkäufe in alle anderen EU-Mitgliedstaaten sowie aus sonstigen Leistungen an Erwerber i. S. d. § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG (im Wesentlichen Erwerber zur nichtunternehmerischen Verwendung) erzielt werden. Dabei ist die Schwelle **EU-weit** anzuwenden, so dass keine gesonderten Schwellen pro Mitgliedstaat gelten.

Die Schwelle ist **jahresbezogen**. Wurde sie im vorangegangenen Kalenderjahr überschritten, greift im laufenden Kalenderjahr die Regelung ab dem 1.1. Wurde sie nicht überschritten, ist das laufende Kalenderjahr maßgeblich. Mit dem ersten Umsatz, mit dem die Schwelle überschritten wird, findet die Regelung Anwendung. Eine abweichende Besteuerung für bereits erbrachte Umsätze mit ausländischem Lieferort ergibt sich hierdurch jedoch nicht.

Der Lieferer kann auf die Anwendung der Schwelle durch Erklärung gegenüber dem Finanzamt **verzichten**. Er ist sodann mindestens für zwei Kalenderjahre an seinen Verzicht gebunden.



PRÜFUNGSTIPP

In den allgemeinen Hinweisen zur Steuerberaterprüfung finden Sie regelmäßig einen Hinweis darauf, ob die Schwelle überschritten oder auf deren Anwendung verzichtet wurde.

► **Beispiel:**

Online-Händler O aus Offenburg verkauft einen Bluetooth-Lautsprecher für 59,99 € an den angestellten Lehrer L aus Luxemburg und versendet ihn per Post direkt zu L. Bisher hatte O bereits Lieferungen an Privatpersonen nach Belgien und Frankreich (Umsatz insgesamt im Vorjahr jeweils 6.000 €) sowie in die Schweiz (Umsatz im Vorjahr 2.000 €) getätigt. Die Lieferung nach Luxemburg ist seine erste Lieferung im neuen Jahr. Er hat auf die Anwendung der Schwelle (im Gegensatz zum obigen Beispielsfall) nicht verzichtet.

► **Lösung:**

O hat im Vorjahr die maßgebliche Schwelle von 10.000 € überschritten. Die Lieferungen in die Schweiz als Drittland waren nicht in die Bemessung einzubeziehen. Auf die Lieferung im neuen Jahr findet § 3c Abs. 1 UStG Anwendung, so dass sich der Lieferort nach Luxemburg verlagert. Die Lieferung ist in Deutschland nicht steuerbar.

1.2.2 Indirekte Beteiligung am Transport (Art. 5a MwStVO)

Wann eine indirekte Beteiligung am Transport vorliegt, wird im UStG nicht ausdrücklich geregelt. Eine Regelung findet sich jedoch in Art. 5a MwStVO (hier wird zwar der Begriff der mittelbaren Beteiligung verwendet, dieser entspricht jedoch der indirekten Beteiligung), der unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt. Demnach ist insbesondere von einer indirekten Beteiligung **auszugehen**, „wenn

- die Versendung oder Beförderung der Gegenstände vom Lieferer als Unterauftrag an einen Dritten vergeben wird, der die Gegenstände an den Erwerber liefert,
- die Versendung oder Beförderung der Gegenstände durch einen Dritten erfolgt, der Lieferer jedoch entweder die gesamte oder die teilweise Verantwortung für die Lieferung der Gegenstände an den Erwerber trägt,
- der Lieferer dem Erwerber die Transportkosten in Rechnung stellt und diese einzieht und sie dann an einen Dritten weiterleitet, der die Versendung oder Beförderung der Waren übernimmt,
- der Lieferer in jeglicher Weise gegenüber dem Erwerber die Zustelldienste eines Dritten bewirbt, den Kontakt zwischen dem Erwerber und einem Dritten herstellt oder einem Dritten auf andere Weise die Informationen, die dieser für die Zustellung der Gegenstände an den Erwerber benötigt, übermittelt.“

Keine indirekte Beteiligung liegt vor, wenn „der Erwerber die Gegenstände selbst befördert oder wenn der Erwerber die Lieferung der Gegenstände selbst mit einem Dritten vereinbart und der Lieferer nicht mittelbar oder unmittelbar die Organisation der Versendung oder Beförderung dieser Gegenstände übernimmt oder dabei hilft.“

► **Beispiel:**

Juwelier J aus Lindau verkauft eine seltene antike Standuhr für 10.200 € an den Privatier P aus Oslo (Norwegen) für dessen Ferienwohnung in Bregenz (Österreich). Sie vereinbaren, dass J eine Spezialspedition kontaktieren wird, die den Transport für Rechnung des P übernimmt.

► **Lösung:**

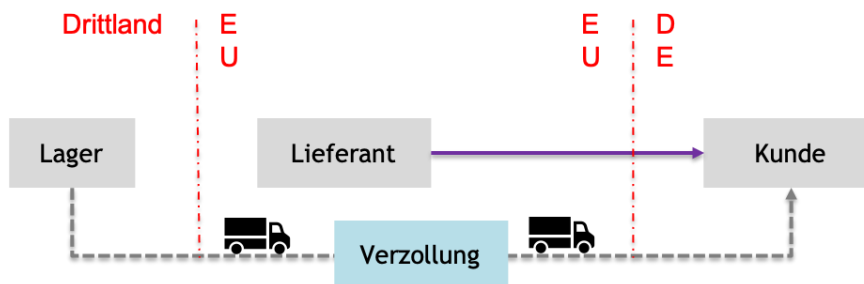
J erbringt eine Lieferung der Uhr (§ 3 Abs. 1 UStG). Der Ort verlagert sich vom Transportbeginn (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) an das Transportende nach Österreich nach § 3c Abs. 1, Abs. 4 UStG. Es handelt sich um einen innergemeinschaftlichen Fernverkauf, da die Uhr innereuropäisch versendet wird, J indirekt am Transport beteiligt ist und mit der Uhr in jedem Fall die Umsatzschwelle von 10.000 € überschritten wird. Unerheblich ist, dass P im Drittland ansässig ist. Die Lieferung ist in Deutschland nicht steuerbar.

1.3 Fernverkäufe von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands an den Erwerber endet, eingeführt werden (§ 3c Abs. 2 UStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Fernverkauf aus dem Drittland und Einfuhr in anderen Mitgliedstaat – v10319



Ein Fernverkauf eines Gegenstandes, der aus dem Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands an den Erwerber endet, eingeführt wird, setzt Folgendes voraus:

- Lieferung eines Gegenstands,
- Beförderung oder Versendung durch den Lieferer oder für dessen Rechnung entweder direkt oder durch indirekte Beteiligung (so.),
- Grenzüberschreitender Transport aus dem Drittlandsgebiet an einen Erwerber in einem EU-Mitgliedstaat,
- Einfuhr in einen anderen EU-Mitgliedstaat als in den, in dem der Warentransport endet,
- Lieferung an einen Erwerber nach § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG (nichtunternehmerisch) bzw. an einen Schwellenerwerber nach § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG, der weder die maßgebende Erwerbsschwelle überschreitet noch auf ihre Anwendung verzichtet. Dabei ist im Fall der Beendigung des Transports im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates die von diesem Mitgliedstaat festgesetzte Erwerbsschwelle maßgebend. Bei verbrauchssteuerpflichtigen Waren verlagert sich der Lieferort nach § 3c UStG nur bei Lieferungen an Erwerber i. S. d. § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG.

Ein **Schwellenwert**, wie er für innergemeinschaftliche Fernverkäufe vorgesehen ist, findet bei Fernverkäufen von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands an den Erwerber endet, eingeführt werden, **keine** Anwendung.

► **Beispiel:**

Online-Händler C aus China verkauft ein Designerkleid an eine Kundin aus München. Er gibt den Transport nach Deutschland über den Hafen in Rotterdam (Niederlande) in Auftrag und übernimmt die Abfertigung für den freien Verkehr in den Niederlanden. Das Kleid wird im Anschluss direkt an die Kundin nach München geliefert.

► **Lösung:**

C erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG). Der Lieferort verlagert sich aus China vom Transportbeginn (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) nach Deutschland ans Transportende (§ 3c Abs. 2 UStG). Es handelt sich um einen Fernverkauf eines Gegenstands, der aus dem Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat (Niederlande) als den, in dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands an den nichtunternehmerischen Erwerber endet (Deutschland), eingeführt wird, und für den der Lieferer C den Transport übernimmt. Die Lieferung ist in Deutschland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig.

1.4 Fernverkäufe von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung der Gegenstände an den Erwerber endet, eingeführt werden (§ 3c Abs. 3 UStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Fernverkauf direkt aus dem Drittland – v10325

1.4.1 Voraussetzungen

Ein Fernverkauf eines Gegenstandes, der aus dem Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung der Gegenstände an den Erwerber endet, eingeführt wird, setzt Folgendes voraus:

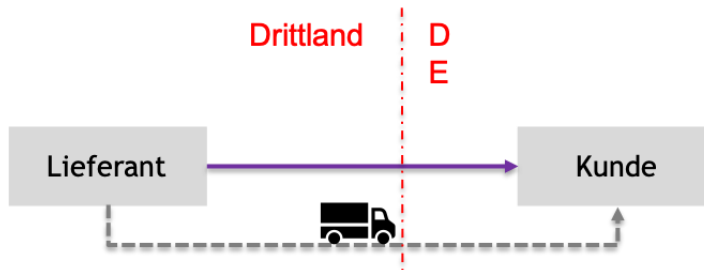
- Lieferung eines Gegenstands,
- Beförderung oder Versendung durch den Lieferer oder für dessen Rechnung entweder direkt oder durch indirekte Beteiligung (so.),
- Grenzüberschreitender Transport aus dem Drittlandsgebiet an einen Erwerber in einem EU-Mitgliedstaat,
- Einfuhr in den EU-Mitgliedstaat, in dem der Warentransport endet,
- Lieferung an einen Erwerber nach § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG (nichtunternehmerisch) bzw. an einen Schwellenerwerber nach § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG, der weder die maßgebende Erwerbsschwelle überschreitet noch auf ihre Anwendung verzichtet. Dabei ist im Fall der Beendigung des Transports im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates die von diesem Mitgliedstaat festgesetzte Erwerbsschwelle maßgebend. Bei verbrauchssteuerpflichtigen Waren verlagert sich der Lieferort nach § 3c UStG nur bei Lieferungen an Erwerber i. S. d. § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG.
- Erklärung der Umsatzsteuer über das Import-One-Stop-Shop-Verfahren (Einfuhrregelung, § 18k UStG, s. u.). Da dieses Verfahren nur auf Lieferungen anwendbar ist, deren Warenwert maximal 150 € beträgt, findet auch die Ortsverlagerung nur auf entsprechende Warenwerte Anwendung.

Ein **Schwellenwert**, wie er für innergemeinschaftliche Fernverkäufe vorgesehen ist, findet bei Fernverkäufen von Gegenständen, die aus dem Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung der Gegenstände an den Erwerber endet, eingeführt werden, **keine** Anwendung.

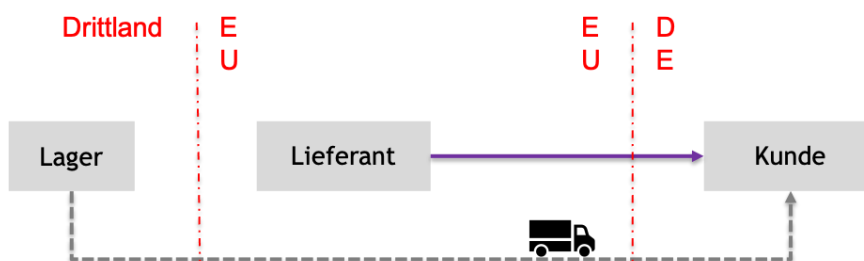


Unerheblich ist, ob der Lieferant aus dem Drittland oder der EU stammt. Maßgeblich ist allein, dass die Ware aus dem Drittland in die EU transportiert wird.

Alternative 1: Lieferant aus dem Drittland:



Alternative 2: Lieferant aus der EU



► Beispiel:

Online-Händler A aus Österreich verkauft eine Lederjacke an eine Kundin aus München. Die Jacke im Wert von 120 € wird direkt vom Auslieferungslager des A in der Schweiz nach München geliefert. A meldet die Umsatzsteuer über das Import-One-Stop-Shop-Verfahren an. Schuldner einer ggf. anfallenden EUSt ist die Kundin.

► Lösung:

A erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG). Der Lieferort verlagert sich aus der Schweiz vom Transportbeginn (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) nach Deutschland ans Transportende (§ 3c Abs. 3 UStG). Es handelt sich um einen Fernverkauf eines Gegenstands, der aus dem Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat (Deutschland) eingeführt wird, in dem der Transport endet, und für den der Lieferer A den Transport übernimmt. Zudem meldet A die Lieferung über das Import-One-Stop-Shop-Verfahren an. Die Lieferung ist in Deutschland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig.



HINWEIS

Die Einfuhr der Jacke ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 UStG steuerfrei (s.u.).

► Abwandlung des Beispiels:

Die Jacke hat einen Warenwert von 170 €. Schuldner einer ggf. anfallenden EUSt ist die Kundin.

► **Lösung:**

A erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG). Der Lieferort liegt in der Schweiz am Transportbeginn (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). Er verlagert sich nicht nach Deutschland ans Transportende (§ 3c Abs. 3 UStG), da A die Umsatzsteuer auf diese Lieferung nicht über das Import-One-Stop-Shop-Verfahren deklarieren kann, da der Warenwert mehr als 150 € beträgt (§ 18k Abs. 1 Satz 1 UStG). Die Lieferung ist in Deutschland nicht steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Die Kundin hat lediglich die EUSt zu zahlen.

1.4.2 Waren- bzw. Sendungswert ≤ 150 €

Der Sendungswert stellt den Wert der Ware beim Verkauf zur Ausfuhr dar, wobei Transport- und Versicherungskosten, sofern diese nicht im Preis enthalten sind und nicht gesondert auf der Rechnung ausgewiesen sind sowie Steuern und Abgaben, die von den Zollbehörden ermittelt werden können, abzuziehen sind. Dabei ist jede Sendung für sich zu betrachten.



HINWEIS

Die Grenze von 150 € findet ihren Ursprung im Zollrecht. Bis zu einem Sendungswert von 150 € greift eine Zollbefreiung, so dass vereinfachte Zollformalitäten gelten. Aufgrund der grundsätzlichen EUSt-Pflicht ab einem Sendungswert von 0 € soll hierdurch eine Vereinfachung von Kleinsendungen greifen sowie eine Kontrolle der Warenlieferungen und Sicherstellung der Besteuerung im Bestimmungsstaat ermöglicht werden.

2. Das One-Stop-Shop-Verfahren

2.1 Funktionsweise des Verfahrens



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Funktionsweise des One-Stop-Shop-Verfahrens – v10326

Das One-Stop-Shop-Verfahren, das in Deutschland auch als Einzige Anlaufstelle bezeichnet wird, ist ein besonderes Besteuerungsverfahren für Umsätze, die in anderen EU-Mitgliedstaaten erzielt werden, um eine Registrierung dort zu vermeiden. Zuständig ist in Deutschland das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).

Unternehmer geben beim BZSt eine Erklärung ab, in der sie alle Umsätze in anderen EU-Mitgliedstaaten, auf die die Regelung Anwendung findet, zusammengefasst in einer Summe pro Mitgliedstaat erklären und die jeweils dort gültigen Steuersätze hierauf anwenden. Die Summe aller Umsatzsteuern in den jeweiligen Staaten ist an das BZSt abzuführen, das diese dann auf den jeweiligen Staat verteilt. In der Rechnung an den Endkunden ist die jeweils im Zielstaat gültige Umsatzsteuer auszuweisen. Neben Fernverkäufen findet das Verfahren auf sonstige Leistungen Anwendung, die auf elektronischem Weg an Erwerber in anderen EU-Mitgliedstaaten zur nichtunternehmerischen Verwendung erbracht werden (§ 3a Abs. 5 UStG), auf Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen.

2.2 Anwendungsbereich des Verfahrens



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anwendungsbereich des One-Stop-Shop-Verfahrens – v10327



Das OSS-Verfahren greift

- für alle sonstigen Leistungen an Erwerber in anderen EU-Mitgliedstaaten zur nichtunternehmerischen Verwendung, soweit die Umsatzschwelle von 10.000 € EU-weit anwendbar ist und überschritten wird oder auf deren Anwendung verzichtet wird (s. hierzu auch die Ausführungen oben, die insoweit entsprechend gelten) (sog. Nicht-EU-Regelung bei Drittlands-Unternehmern bzw. EU-Regelung bei EU-Unternehmern, § 18i und 18j UStG),
- für innergemeinschaftlichen Fernverkäufe i. S. d. § 3c Abs. 1, Abs. 4 UStG (sog. EU-Regelung des § 18j UStG),
- für Fernverkäufe aus dem Drittland mit Sachwerten von maximal 150 € (sog. Einfuhrregelung oder Import-One-Stop-Shop, IOSS des § 18k UStG).

2.3 Zuständigkeit

Zuständig ist grds. der EU-Mitgliedstaat, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat bzw. bei drittländischem Sitz eine Betriebsstätte betreibt. Hat ein im Drittland ansässiger Unternehmer in mehreren Staaten Betriebsstätten, kann er einen Staat wählen, in dem er seinen Erklärungspflichten über das OSS-Verfahren nachkommt. Besitzt er in keinem Staat Betriebsstätten, so ist der Staat zuständig, in dem der Warentransport beginnt. Für deutsche Unternehmer liegt die Zuständigkeit beim Bundeszentralamt für Steuern.

2.4 Besteuerungsverfahren und Anwendungsregelung

Unternehmer können das OSS-Verfahren nur einheitlich innerhalb der EU anwenden. Wählt der Unternehmer folglich dieses Verfahren, muss er alle Umsätze, die unter die Regelung fallen, über dieses Verfahren erklären. Insoweit kann das Regelbesteuerungsverfahren keine Anwendung mehr finden. Erbringt der Unternehmer daneben Umsätze, die nicht im OSS-Verfahren erklärt werden können, ist hierfür jedoch daneben weiterhin das Regelbesteuerungsverfahren mit Registrierungserfordernis anzuwenden.

Unternehmer, die ihre Umsätze über das OSS-Verfahren erklären, haben im Rahmen der EU- und Nicht-EU-Regelung quartalsweise, im Rahmen der Einfuhrregelung monatlich Erklärungen elektronisch einzureichen. Abgabefrist ist dabei der Ablauf des auf den Erklärungszeitraum folgenden Kalendermonats. Wurden Umsätze in einer Erklärung fehlerhaft erfasst, kann eine Berichtigung auch in einer späteren Erklärung erfolgen. Eine Berichtigung der ursprünglichen Erklärung ist damit nicht erforderlich. Werden in einem Erklärungszeitraum keine einschlägigen Umsätze erbracht, ist eine Nullmeldung abzugeben.

Die Nutzung des Verfahrens muss vor der Abgabe der ersten Erklärung vom Unternehmer beantragt werden.



PRÜFUNGSRELEVANZ

In der schriftlichen Steuerberaterprüfung ist das anzuwendende Besteuerungsverfahren regelmäßig kein Prüfungsgegenstand. Da es jedoch als eine Voraussetzung der Ortsverlagerung nach § 3c Abs. 3 UStG heranzuziehen ist, sollten die Grundzüge bekannt sein. Zudem kann es Gegenstand einer mündlichen Prüfung sein.

2.5 Besonderheiten bei der Steuerentstehung

Die Umsatzsteuer entsteht in den Fällen der Anwendung des One-Stop-Shop-Verfahrens nach den Regelungen des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. f, g und h UStG wie folgt:

- für innergemeinschaftliche Fernverkäufe des § 18j UStG mit Ablauf des Besteuerungszeitraums der Leistungsausführung, wobei als Besteuerungszeitraum hier das Kalendervierteljahr nach § 16 Abs. 1d Satz 1 UStG ist,

- für Fernverkäufe aus dem Drittland mit Sachwerten von maximal 150 € bei Anwendung der Einfuhrregelung des § 18k UStG mit Ablauf des Besteuerungszeitraums der Leistungsausführung, wobei die Gegenstände als zu dem Zeitpunkt als geliefert gelten, zu dem die Zahlung angenommen wurde. Dabei ist der Kalendermonat als Besteuerungszeitraum nach § 16 Abs. 1e UStG anzunehmen.

3. EUSt-Befreiung

Sofern das Import-One-Stop-Shop-Verfahren angewendet wird, ist die Einfuhr von der Umsatzsteuer befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 UStG).

III. INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG UND INNERGEMEINSCHAFTLICHER ERWERB NEUER FAHRZEUGE

1. Allgemeines



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Neue Fahrzeuge – v10245

Dem Verkauf **neuer Fahrzeuge** innerhalb der EU kommt eine besondere Bedeutung zu, da dieser Vorgang grundsätzlich im Ursprungsland als steuerbare Lieferung und im Bestimmungsland als innergemeinschaftlicher Erwerb zu besteuern ist – unabhängig davon, ob Verkäufer bzw. Erwerber Unternehmer oder Nichtunternehmer sind. Die einschlägigen Regelungen hierzu finden sich in § 2a UStG (fiktive Unternehmereigenschaft des Lieferers) sowie in § 1b UStG (innergemeinschaftlicher Erwerb). Die Erwerbssteuer wird über die Fahrzeugeinzelbesteuerung nach § 16 Abs. 5a UStG erhoben.



PRÜFUNGSTIPP

Ein neues Fahrzeug war Liefergegenstand der Umsatzsteuerklausur der Steuerberaterprüfung 2015.

Liefert ein Nichtunternehmer ein neues Fahrzeug, das bei der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt, wird er nach § 2a UStG wie ein Unternehmer behandelt. Spiegelbildlich bestimmt sich die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs nach § 1a UStG, soweit die in § 1a Abs. 1 Nr. 2 UStG bezeichneten Erwerber (Unternehmer, die für ihr Unternehmen erwerben; juristische Personen, die nicht Unternehmer sind oder die den Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwerben) im innergemeinschaftlichen Handel neue Fahrzeuge erwerben, bzw. nach § 1b UStG, soweit Privatpersonen als Erwerber auftreten.

In § 1b Abs. 2, Abs. 3 UStG sind diejenigen **Fahrzeuge** aufgeführt, deren Erwerb im innergemeinschaftlichen Handel der Besteuerung unterliegt, wenn sie **neu** sind (z. B. Pkws, Lkws, Motorräder etc. als Landfahrzeuge; Schiffe als Wasserfahrzeuge und Flugzeuge als Luftfahrzeuge). Dabei gelten je nach Fahrzeugart unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich deren „Neuheit“. Ebenso wie bei § 1a UStG ist auch bei der Besteuerung nach § 1b UStG Voraussetzung, dass das **Neufahrzeug** bei einer Lieferung an den Abnehmer aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete gelangt.

Für alle steuerbaren Lieferungen neuer Fahrzeuge gilt die **Steuerbefreiung** nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG. Dem steht gegenüber, dass der **Erwerb** neuer Fahrzeuge **im Bestimmungsland** unabhängig vom umsatzsteuerlichen Status des Abnehmers stets der Besteuerung unterliegt.



Mit dieser Sonderbehandlung für Neufahrzeuge wird sichergestellt, dass der Verkauf eines Neufahrzeugs innerhalb der EU stets dem Umsatzsteuerrecht des Bestimmungslands unterliegt, unabhängig von der umsatzsteuerlichen Qualifikation des Verkäufers bzw. Erwerbers als Unternehmer oder Nichtunternehmer. Für den Verkauf von Altfahrzeugen bestehen keine besonderen Regelungen innerhalb der EU, d. h., ein entsprechender Verkauf wird umsatzsteuerlich so wie jeder andere Verkauf eines Gegenstands behandelt.

2. Lieferung eines Neufahrzeugs

Hinsichtlich der Steuerbarkeit und der Steuerbefreiung besteht bei den nach den allgemeinen Vorschriften des Gesetzes versteuernden Unternehmern, die im Rahmen ihres Unternehmens Neufahrzeuge vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet liefern, kein Unterschied zu sonstigen innergemeinschaftlichen Lieferungen. Für die im Gefolge einer solchen Lieferung zu beachtenden Pflichten (Rechnungserteilung, Voranmeldung und Erklärung, Zusammenfassende Meldung) ist jedoch danach zu unterscheiden, ob die Abnehmer bei dem Erwerb eines Neufahrzeugs eine von einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilte **USt-IdNr.** verwenden oder nicht.

Verwendet der Abnehmer eines Neufahrzeugs bei der Bestellung die ihm von einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilte **USt-IdNr.**, so sind bei der weiteren Behandlung dieser Lieferung (Rechnungserteilung, Voranmeldung und Erklärung, Zusammenfassende Meldung) gegenüber anderen innergemeinschaftlichen Lieferungen **keine Besonderheiten** zu beachten.

Verwendet der Abnehmer keine USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaats, weil er z. B. ein „anderer“ Erwerber i. S. v. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c UStG ist, gelten abweichende Regelungen, insbesondere hinsichtlich der Rechnungsstellung (§ 14a Abs. 4 Satz 1 UStG) und der Zusammenfassenden Meldung (§ 18a Abs. 6 Nr. 1 UStG i. V. m. § 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 UStG).

Ist der Verkäufer eines Neufahrzeugs, das bei der Lieferung vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt, **kein umsatzsteuerlicher Unternehmer** (§ 2 UStG), wird er für diese Lieferung wie ein Unternehmer behandelt (§ 2a UStG). Die innergemeinschaftliche Lieferung eines Neufahrzeugs durch einen Nichtunternehmer wird von deutscher Umsatzsteuer freigestellt (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i. V. m. § 6a UStG) und dem Lieferer hinsichtlich der beim Erwerb des neuen Fahrzeugs entrichteten Umsatzsteuer durch § 15 Abs. 4a UStG ein **eingeschränkter Vorsteuerabzug** gewährt.

► **Beispiel:**

Ein Unternehmer erwirbt im Inland einen fabrikneuen Pkw, den er seiner Frau zur privaten Nutzung überlässt. Da seine Frau sogleich erkennt, dass dieser Pkw für ihre Bedürfnisse ungeeignet ist, veräußert ihn der Unternehmer nach drei Wochen und einer Fahrleistung von 800 km an einen Abnehmer in Frankreich.

Die Lieferung des Pkw an den französischen Abnehmer erfolgt nicht im Rahmen des Unternehmens. Die Lieferung ist dennoch nach § 2a Satz 2 UStG im Inland steuerbar. Sie ist jedoch steuerfrei nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i. V. m. § 6a UStG, unabhängig davon, ob der Erwerber Unternehmer oder Nichtunternehmer ist (§ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c UStG).



HINWEIS

Lieferer von neuen Fahrzeugen, auf die § 2a UStG anzuwenden ist, sind nach § 14a Abs. 3 Satz 1, 3 UStG verpflichtet, eine Rechnung auszustellen, in der auf die Steuerfreiheit der Lieferung hingewiesen wird. Außerdem müssen in der Rechnung die in § 1b Abs. 2 und 3 UStG bezeichneten Merkmale des Fahrzeugs angegeben sein (§ 14a Abs. 4 UStG). Ein Doppel der Rechnung ist zehn Jahre lang aufzubewahren (§ 14b Abs. 1 Satz 1, Satz 4 Nr. 1 UStG).

Die Fahrzeuglieferer nach § 2a UStG haben nach § 18 Abs. 4a UStG USt- Voranmeldungen und USt-Jahreserklärungen abzugeben, in denen sie die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung und den ihnen zustehenden Vorsteuerabzug anzugeben haben. Die Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung (§ 18a UStG) ist nicht vorgeschrieben.

Der Lieferant eines neuen Fahrzeugs muss für die Fahrzeuglieferung eine Meldung beim Bundeszentralamt für Steuern einreichen, sofern der Abnehmer keine USt-IdNr. eines anderen Mitgliedstaats verwendet (§ 18c UStG i. V. m. Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung vom 18.3.2009, zuletzt geändert durch Gesetz v. 18.7.2016).

3. Erwerb eines Neufahrzeugs

Ist der Erwerber umsatzsteuerlicher Unternehmer, bestehen keine Besonderheiten hinsichtlich des innergemeinschaftlichen Erwerbs (§ 1a Abs. 1 UStG). Nach § 1b Abs. 1 UStG unterliegt der innergemeinschaftliche Erwerb eines neuen Fahrzeugs durch einen Erwerber, der nicht zu den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 UStG genannten Personen gehört, der Besteuerung.

Unter die Regelung des § 1b UStG fallen damit Nichtunternehmer, Unternehmer (ausgenommen juristische Personen), die ein neues Fahrzeug für Zwecke außerhalb ihres Unternehmens erwerben, und nichtunternehmerisch tätige, nichtrechtsfähige Personenzusammenschlüsse.

Der Erwerb neuer Fahrzeuge durch juristische Personen, die unternehmerisch tätig sind, unterliegt der Erwerbsbesteuerung nach § 1a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b UStG, auch wenn der Erwerb für Zwecke außerhalb des Unternehmens erfolgt.

► Beispiel:

Die Gemeinde Untermeitingen, die in verschiedenen Bereichen unternehmerisch tätig ist, erwirbt ein neues Dienstfahrzeug für den Ersten Bürgermeister bei einem Automobilhersteller in Frankreich. Die Gemeinde ist unternehmerisch tätig, der Erwerb des Fahrzeugs erfolgt für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen (Hoheitsbereich). Dieser Erwerb ist nicht nach § 1b UStG, sondern nach § 1a UStG zu versteuern.

4. Durchführung der Besteuerung

Der innergemeinschaftliche Erwerb von Neufahrzeugen durch die von § 1b UStG betroffenen Erwerber ist im Inland nur steuerbar, wenn der Erwerb gegen Entgelt erfolgt und der Ort dieses Erwerbes im Inland liegt. Für die Bestimmung des **Orts** des innergemeinschaftlichen Erwerbs ist **§ 3d Satz 1 UStG** maßgebend.

Bei im Inland steuerbaren innergemeinschaftlichen Erwerben nach § 1b UStG **entsteht** die Steuer gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 7 UStG am Tag des Erwerbs. Steuerschuldner ist der Erwerber (§ 13a Abs. 1 Nr. 2 UStG). Die Besteuerung erfolgt nach § 16 Abs. 5a UStG für jeden einzelnen steuerpflichtigen Erwerb (**Fahrzeugeinzelbesteuerung**). Hinsichtlich des Besteuerungsverfahrens ist § 18 Abs. 5a Satz 1 UStG zu beachten.

Um die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer Fahrzeuge durch die von § 1b UStG betroffenen Erwerber im Inland sicherzustellen, besteht ein **Kontrollverfahren**, bei dem die Zulassungsbehörden mit den Finanzämtern zusammenarbeiten. Nach § 18 Abs. 10 Nr. 1 UStG sind die für die Zulassung neuer motorbetriebener Landfahrzeuge und die für die



Registrierung neuer Luftfahrzeuge zuständigen Behörden verpflichtet, den für die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer Fahrzeuge zuständigen Finanzämtern von Amts wegen die erstmalige Zulassung bzw. erstmalige Registrierung neuer Fahrzeuge mitzuteilen.

IV. LIEFERUNGEN UND SONSTIGE LEISTUNGEN MIT DRITTLANDSBEZUG

1. Lieferungen ins Drittland – Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen

1.1 Allgemein zur Ausfuhrlieferung

Die Voraussetzungen der Ausfuhrlieferung nach § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG sind in § 6 UStG näher geregelt. Sie sind durch den Unternehmer nachzuweisen (§ 6 Abs. 4 UStG). Einzelheiten zum Ausfuhrnachweis enthalten die §§ 8 bis 13 UStDV. Besondere Regelungen gelten für Ausfuhrlieferungen im nicht kommerziellen Reiseverkehr (§ 6 Abs. 3a UStG).

Ausfuhr bezeichnet das Gelangen des Liefergegenstands über die Grenze vom Inland in das Drittlandsgebiet einschließlich des Zollausschlussgebiets Büsingen am Hochrhein und der Insel Helgoland. Die **Be- oder Verarbeitung des Gegenstands** der Ausfuhr im Auftrag des Abnehmers beeinträchtigt die Steuerbefreiung nicht (§ 6 Abs. 1 Satz 2 UStG). Die **Voraussetzungen** der Ausfuhr sind im Einzelnen davon abhängig, ob der leistende Unternehmer oder der Abnehmer den Liefergegenstand befördert oder versendet.

1.2 Beförderung oder Versendung durch den leistenden Unternehmer

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG liegt eine Ausfuhrlieferung vor, wenn bei einer Lieferung der Unternehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet befördert oder versendet.

► **Beispiel:**

Unternehmer M aus München befördert eine Maschine mit eigenem Lkw zu seinem Abnehmer, dem Unternehmer B aus Bern (Schweiz). M erbringt eine in Deutschland (§ 3 Abs. 6 Satz 1, § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) steuerbare aber nach § 4 Nr. 1 Buchst. a, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG steuerfreie Ausfuhrlieferung.

Der Abnehmer muss weder **ein Unternehmer** sein noch muss er im Drittlandsgebiet ansässig sein. Alleinige Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass der Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet befördert oder versendet wird.

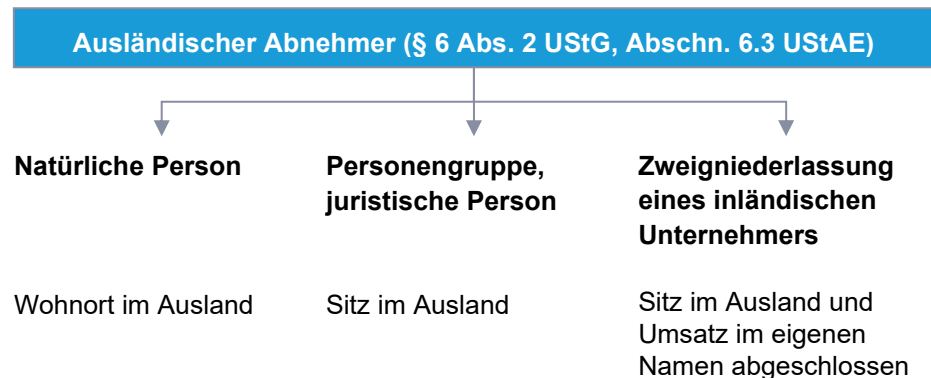
► **Beispiel:**

Unternehmer A aus Augsburg verkauft eine Maschine an seinen Abnehmer S in Stuttgart. Auf Wunsch von S versendet er die Maschine in dessen Auslieferungslager in Zürich (Schweiz). A erbringt eine in Deutschland (§ 3 Abs. 6 Satz 1, § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) steuerbare aber nach § 4 Nr. 1 Buchst. a, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG steuerfreie Ausfuhrlieferung.

1.3 Beförderung oder Versendung durch den Abnehmer

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG setzt eine Ausfuhrlieferung voraus, dass der Abnehmer einer Lieferung den Liefergegenstand ins Drittlandsgebiet befördert oder versendet hat **und** der Abnehmer ein **ausländischer Abnehmer** ist (§ 6 Abs. 2 UStG). Eine **Beförderung oder Versendung** durch den Abnehmer liegt vor, wenn dieser den Liefergegenstand selbst im Inland abholt oder wenn er den Auftrag zur Abholung an den Spediteur erteilt hat.

Nach der gesetzlichen Definition des ausländischen Abnehmers in § 6 Abs. 2 UStG sind bei der Beurteilung die folgenden Fälle zu unterscheiden:



HINWEIS

Das Gesetz setzt lediglich voraus, dass der Abnehmer einen Wohnort oder Sitz im **Ausland** hat. Das Ausland umfasst sowohl das Gemeinschaftsgebiet als auch das Drittlandsgebiet. Damit kann auch ein Unternehmer mit Wohnort oder Sitz in der EU als ausländischer Abnehmer auftreten.

► Beispiel:

Computergroßhändler A aus Augsburg verkauft einen PC an einen Computereinzelhändler S mit schwedischem Wohnort. Der schwedische Einzelhändler beabsichtigt, den PC in einem kanadischen Vertriebsbüro einzusetzen und beauftragt eine deutsche Spedition mit dem Transport des PC unmittelbar nach Kanada.

► Lösung:

A erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) als Versandungslieferung (§ 3 Abs. 6 Satz 3 und S. 4 UStG). Der Lieferort befindet sich nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG am Abgangsort in Augsburg. Die Lieferung ist steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Es liegt eine Ausfuhrlieferung vor (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG), da S den PC durch seine beauftragte Spedition nach Kanada (Drittland) versenden lässt und er aufgrund seines schwedischen Wohnorts ein ausländischer Abnehmer ist (§ 6 Abs. 2 UStG). Ein Wohnort des S im Drittland ist nicht erforderlich. Die Lieferung ist nach § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei.

Die Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen ist bei der Lieferung von Gegenständen **ausgeschlossen**, die zur Ausrüstung oder Versorgung nichtunternehmerischer Beförderungsmittel von ausländischen Abnehmern bestimmt sind und von diesen ins Drittland verbracht werden (§ 6 Abs. 3 UStG).

1.4 Das Reihengeschäft mit Warentransport ins Drittland

Erfolgt der Warentransport im Rahmen eines Reihengeschäfts durch den ersten Unternehmer in der Reihe erbringt er die bewegte Lieferung, die unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG eine steuerfreie Ausfuhrlieferung sein kann. Befördert oder versendet in den Fällen des Reihengeschäfts der letzte Abnehmer den Gegenstand der Lieferung empfängt er die bewegte Lieferung (§ 3 Abs. 6a Satz 3 UStG), die unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG eine steuerfreie Ausfuhrlieferung sein kann. Erfolgt die Beförderung oder Versendung des Liefergegenstands durch einen Zwischenhändler hängt die Beurteilung davon ab, ob dieser als Lieferer auftritt oder nicht (§ 3 Abs. 6a Satz 4 UStG).



■ **Alternative 1:**

Der Zwischenhändler tritt als Abnehmer der ersten Lieferung auf (gesetzliche Vermutungsregelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 1 UStG).

Die erste Lieferung in der Reihe ist die bewegte Lieferung. Diese ist als Ausfuhrlieferung steuerfrei, sofern der Zwischenhändler ein ausländischer Abnehmer ist (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 UStG).

▶ **Beispiel:**

Unternehmer Z aus Zürich, Schweiz bestellt beim Großhändler F aus Freiburg eine Maschine. F hat diese nicht vorrätig und ordert sie beim Hersteller S aus Stuttgart. F fährt mit eigenem Lkw nach Stuttgart und befördert die Maschine zu Z in Zürich.

▶ **Lösung:**

Es handelt sich um Lieferungen im Rahmen eines Reihengeschäfts, da mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und der Gegenstand der Lieferung bei der Beförderung unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer in der Reihe gelangt. Die Warenbewegung ist nur einer der Lieferungen zuzuordnen (§ 3 Abs. 6a Satz 1 UStG). Die bewegte Lieferung ist die Lieferung von S an F (§ 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 1 UStG). Der Ort der Lieferung ist am Beförderungsbeginn in Stuttgart (§ 3 Abs. 6 S. 1 UStG). Die Lieferung ist im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Zwar erfolgt die Beförderung in das Drittlandsgebiet durch den Abnehmer F, da dieser aber kein ausländischer Abnehmer ist, ist die Lieferung steuerpflichtig (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 UStG). Die Lieferung von F an Z ist die ruhende Lieferung. Sie folgt der bewegten Lieferung. Sie wird in Zürich, im Drittland ausgeführt und ist nicht steuerbar (§ 3 Abs. 7 S. 2 Nr. 2 UStG).

■ **Alternative 2:**

Der **Zwischenhändler** weist nach, dass er als **Lieferer** der zweiten Lieferung auftreten will (§ 3 Abs. 6a Satz 4 Alternative 2 UStG). Bewegte Lieferung ist die Lieferung des Zwischenhändlers. Diese ist eine Ausfuhrlieferung, wenn der Liefergegenstand in das Drittlandsgebiet gelangt (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG). Der Abnehmer muss kein ausländischer Abnehmer sein, da die Warenbewegung durch den Lieferer selbst durchgeführt wird.

1.5 **Sonderregelungen für den Reiseverkehr**

§ 6 Abs. 3a UStG enthält Sonderregelungen für Ausfuhrlieferungen im Reiseverkehr für **nichtunternehmerische Zwecke**. Die Regelungen betreffen nur Ausfuhren durch den Abnehmer gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 UStG. Zu einer Steuerbefreiung kommt es erst ab einem Rechnungsbetrag von 50 € (§ 6 Abs. 3a UStG).

Zum **persönlichen Reisegepäck** des ausländischen Abnehmers oder seines Beauftragten gehören die Gegenstände, die diese Personen bei Grenzübertritt mit sich führen (z. B. das Handgepäck oder die in einem von den Reisenden benutzten Fahrzeug befindlichen Gegenstände). Ferner zählt zum persönlichen Reisegepäck das anlässlich einer Reise aufgegebene Reisegepäck (Abschn. 6.11 Abs. 1 UStAE). Ein Fahrzeug, seine Bestandteile und sein Zubehör sind kein persönliches Reisegepäck. Zur Inanspruchnahme der Steuerbefreiung müssen die Angaben auf dem Ausfuhrnachweis mit den Eintragungen im Reisepass des ausländischen Abnehmers übereinstimmen (§ 17 UStDV). Dies ist von der Grenzzollstelle zu bestätigen.

▶ **Beispiel:**

Privatmann K aus Kiew (Ukraine) erwirbt beim Elektrohändler E aus Dresden ein Fernsehgerät für 2.380 € und befördert dieses über Polen im eigenen Pkw in seine Wohnung in Kiew. K legt eine Bestätigung der polnischen Grenzzollstelle vor, dass sein Name und seine Anschrift auf dem Ausfuhrnachweis mit den Angaben in seinem Reisepass übereinstimmen.

► **Lösung:**

E erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG). Der Ort der Lieferung befindet sich in Dresden (§ 3 Abs. 6 S. 1 UStG). Die Lieferung ist umsatzsteuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG).

Es liegt eine Ausfuhrlieferung vor, da K aufgrund seines ukrainischen Wohnsitzes ausländischer Abnehmer ist und den Liefergegenstand ins Drittland befördert (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UStG). Diese wird im außergemeinschaftlichen Reiseverkehr ausgeführt, da K das Fernsehgerät im eigenen Pkw nach Kiew befördert (§ 6 Abs. 3a UStG, Abschn. 6.11 Abs. 1 S. 2 UStAE). Ein ordnungsgemäßer Abnehmernachweis liegt vor (§ 17 UStDV). Die Lieferung ist umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 1 Buchst. a UStG).

2. Lieferungen aus dem Drittland – Einfuhrumsatzsteuer und Ortsverlagerung

2.1 Einfuhrumsatzsteuer

Bei **Einfuhrlieferungen** nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG aus Drittlandsgebieten in das Inland wird grundsätzlich von den Grenzzollstellen deutsche Einfuhrumsatzsteuer (EUST) erhoben. Die entstandene EUST kann vom Unternehmer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG als Vorsteuer abgezogen werden, wenn die Gegenstände für sein Unternehmen eingeführt worden sind, er also im Einfuhrzeitpunkt Verfügungsmacht an den Gegenständen besaß. Abschn. 15.8 UStAE, auf den wir hier verweisen, enthält ausführliche Erläuterungen zur Einfuhrumsatzsteuer.



PRÜFUNGSTIPP

Die EUST ist regelmäßig kein Prüfungsgegenstand der Steuerberaterprüfung. In der Prüfung des Jahres 2019 fand sich deshalb auch der ausdrückliche Hinweis, dass auf die EUST und den zugehörigen Vorsteuerabzug nicht einzugehen ist.

2.2 Ortsverlagerung nach § 3 Abs. 8 UStG

Die Steuerschuldnerschaft der EUST hat Auswirkung auf die Ortsbestimmung der Lieferung. Schuldner der EUST ist, unabhängig von den Lieferkonditionen, wer nach zollrechtlichen Vorschriften die EUST zu tragen hat. Das gilt selbst dann, wenn die EUST nach der Einfuhrumsatzsteuerbefreiungsverordnung nicht erhoben wird. Je nachdem, ob der Lieferer oder der Abnehmer Schuldner der EUST ist, liegt der Lieferort im Ursprungs- oder Bestimmungsstaat der Liefergegenstände.

2.2.1 Abnehmer schuldet die EUST

Befördert oder versendet der Unternehmer, der Abnehmer oder ein beauftragter Dritter den Gegenstand der Lieferung aus einem Drittland an den Abnehmer im Inland, wird die Lieferung grundsätzlich mit Beginn der Warenbewegung (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) im Drittland und damit nicht im Inland ausgeführt, so dass der Vorgang im Inland nicht steuerbar ist.



► **Beispiel:**

Der Käsehersteller B aus Bern (Schweiz) liefert an den Käsegroßhändler K aus Karlsruhe mit eigenem Lkw Schweizer Käse. K schuldet die Einfuhrumsatzsteuer.

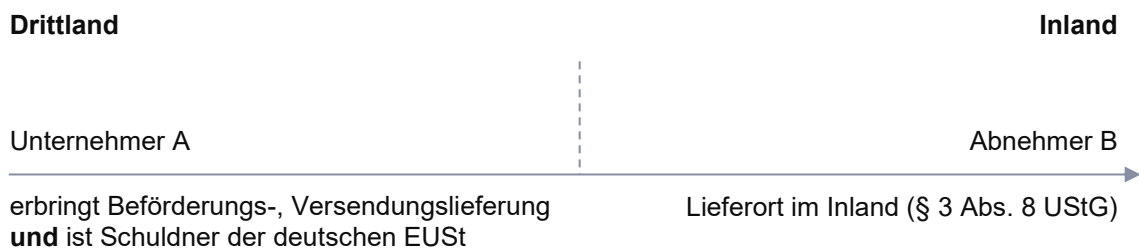


► **Lösung:**

B erbringt eine Beförderungslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG). Der Ort der Lieferung befindet sich in Bern, Schweiz (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). Die Lieferung ist im Inland nicht steuerbar.

2.2.2 Ausnahmefall: Lieferant schuldet die EUST

Nach § 3 Abs. 8 UStG wird, sofern der **Unternehmer** aus dem Drittland **oder sein Beauftragter Schuldner der deutschen Einfuhrumsatzsteuer** ist, der Lieferort abweichend von § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG ins Inland verlagert. Die Lieferung des Drittlandsunternehmers ist in Deutschland steuerbar und grds. steuerpflichtig, so dass er sich hier für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen muss.



► **Beispiel:**

Käsehersteller B aus Bern (Schweiz) liefert mit eigenem Lkw Käse an den Käsegroßhändler K in Karlsruhe. Nach den zollrechtlichen Bestimmungen ist B Schuldner der EUST.

► **Lösung:**

B erbringt eine Beförderungslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG), deren Ort sich zwar grds. am Beginn der Beförderung in der Schweiz (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) befinden würde. Er wird aber nach § 3 Abs. 8 UStG ins Inland verlagert, da der Lieferer B Schuldner der deutschen EUST ist. Die Lieferung des B ist im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und auch steuerpflichtig. B steht der Vorsteuerabzug der EUST in Deutschland nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG grds. zu.



HINWEIS

Schuldet der Lieferant die EUST in Deutschland, unterliegt seine Lieferung folglich sowohl der EUST als auch der USt in Deutschland. Im Gegenzug steht ihm der Vorsteuerabzug der EUST nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG grds. offen.

3. Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr

3.1 Voraussetzungen der Steuerbefreiung

Die Lohnveredelung an einem Gegenstand der Ausfuhr ist nach § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG und § 7 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Sie liegt vor, wenn bei einer Be- oder Verarbeitung eines Gegenstands der **Auftraggeber** den Gegenstand zum Zwecke der Bearbeitung oder Verarbeitung eingeführt oder zu diesem Zweck im Inland oder im Gemeinschaftsgebiet erworben hat.

Die Befreiungstatbestände in § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 UStG entsprechen den Befreiungstatbeständen der Ausfuhrlieferungen in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 UStG). Gleiches gilt für den Begriff des **ausländischen Auftraggebers** (§ 7 Abs. 2 UStG), der sinngemäß dem Begriff des ausländischen Abnehmers in § 6 Abs. 2 UStG entspricht.

► **Beispiel:**

Z in Zürich, Schweiz erwirbt bei K in Karlsruhe Leder und beauftragt K, das Leder zum Färben zu O in Offenburg zu senden. O versendet das gefärbte Leder im Auftrag von K nach Zürich.

► **Lösung:**

O führt eine steuerfreie Lohnveredelung aus (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG). K erbringt eine steuerfreie Ausfuhrlieferung (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG).

Die Lohnveredelung ist entsprechend den Bestimmungen für Ausfuhrlieferungen beleg- und buchmäßig nachzuweisen (§ 12 und § 13 UStDV).

3.2 Abgrenzung der Lohnveredelung zur Werklieferung

Die Reparatur eines im Inland z. B. durch einen Verkehrsunfall beschädigten Beförderungsmittels eines ausländischen Abnehmers im Rahmen einer **Werkleistung** ist **keine Lohnveredelung** gem. § 7 Abs. 1 UStG, da das Beförderungsmittel nicht zum Zwecke der Reparatur eingeführt worden ist. Zur Vermeidung von **Abgrenzungsschwierigkeiten** in Zweifelsfällen kann die Reparatur eines Beförderungsmittels ohne weitere Nachprüfung als **Werklieferung** angesehen werden, **wenn** der Entgeltanteil, der auf das bei der Reparatur verwendete **Material** entfällt, **mehr als 50 %** des für die Reparatur berechneten Gesamtentgelts beträgt (Abschn. 3.8 Abs. 6 UStAE). Ein Zweifelsfall liegt nicht vor, wenn offensichtlich ist, welcher Leistungsbestandteil aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers der Gesamtleistung das Gepräge gibt.

► **Beispiel:**

Ein Urlauber aus Norwegen erleidet auf der Autobahn bei Rosenheim einen Verkehrsunfall. Der beschädigte Pkw wird in einer Reparaturwerkstätte in Rosenheim repariert.

► **Fall 1:**

Die Werkstätte baut eine neue Tür, einen neuen Kotflügel und eine neue Stoßstange ein. Der Reparaturpreis beträgt 3.000 € zzgl. 19 % Umsatzsteuer.

Alternative 1: vom Nettobetrag entfallen 2.000 € auf die Ersatzteile

Alternative 2: vom Nettobetrag entfallen 1.000 € auf die Ersatzteile.

► **Lösung Alternative 1:**

Es liegt eine Werklieferung vor (§ 3 Abs. 4 UStG). Sie ist unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG als Ausfuhrlieferung steuerfrei (§ 4 Nr. 1 Buchst. a UStG).

► **Lösung Alternative 2:**

Die Werkstätte erbringt eine Werkleistung (§ 3 Abs. 9 UStG). Eine steuerfreie Lohnveredelung ist nicht gegeben, da der Gegenstand nicht zum Zwecke der Be- oder Verarbeitung eingeführt worden ist (§ 7 Abs. 1 UStG). Der Umsatz ist im Inland (3a Abs. 3 Nr. 3 Buchst. c UStG) steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig.

4. Güterbeförderung ins und aus dem Drittland

§ 4 Nr. 3 UStG befreit ua. die grenzüberschreitenden Beförderungen von Gegenständen **in und aus dem Drittland**.

Beförderungsleistungen können nur steuerbefreit sein, wenn sie im Inland steuerbar sind. Der Leistungsort von Güterbeförderungsleistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) ist davon abhängig, ob sie an einen unternehmerischen oder nicht unternehmerischen Leistungsempfänger bzw. an aus- oder inländische Leistungsempfänger erbracht werden (§ 3a Abs. 2 und § 3b Abs. 1 UStG). Erfüllt der Leistungsempfänger die Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 UStG, findet die Steuerbefreiung nur Anwendung, wenn der Leistungsempfänger im Inland ansässig ist. Erfüllt er diese Voraussetzungen hingegen nicht und kommt § 3b UStG zur Anwendung, liegt nur hinsichtlich des deutschen Streckenanteils eine Steuerbarkeit im Inland vor. Folglich kann die Steuerbefreiung nur für den inländischen Streckenanteil einer grenzüberschreitenden Beförderung ins bzw. aus dem Drittland Anwendung finden (§ 3b Abs. 1 UStG).



§ 4 Nr. 3 UStG ist zudem nur anwendbar, wenn die Beförderung der Gegenstände umsatzsteuerrechtlich die **Hauptleistung** darstellt. Stellt sie nur die Nebenleistung (z. B. zu einer Lieferung) dar, teilt sie umsatzsteuerrechtlich das Schicksal der Hauptleistung.



HINWEIS

Die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 3 UStG gilt **nicht** für innergemeinschaftliche Beförderungsleistungen (§ 3b Abs. 3 UStG).

5. Leistungsort ausgewählter sonstiger Leistungen mit Drittlandsbezug

Erfüllt der Leistungsempfänger die Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 UStG nicht (insbesondere Nichtunternehmer bzw. Unternehmer im nichtunternehmerischen Bereich) und ist er mit Wohnsitz bzw. Sitz im **Drittland** ansässig, verlagert sich der Leistungsort für den Leistungskatalog des **§ 3a Abs. 4 Satz 2 UStG** ins Drittland (keine Anwendung der Grundregel des § 3a Abs. 1 UStG). Unter anderem fallen hierunter die Einräumung von Lizenzen etc., Beratungs- und Übersetzungsleistungen, die Datenverarbeitung, Bank- und Finanzumsätze, die Personalgestellung und die Vermietung von beweglichen körperlichen Gegenständen (ausgenommen Beförderungsmittel).

Für bestimmte Leistungen (ua. die Vermietung von Beförderungsmitteln) verlagert sich der Leistungsort aus dem Drittland ins Inland, wenn der leistende Unternehmer im Drittland ansässig ist und die Leistung im Inland genutzt oder ausgewertet wird (**§ 3a Abs. 6 UStG**).

- Für Güterbeförderungsleistungen bzw. mit einer solchen im Zusammenhang stehende Leistungen, Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen, Reisevorleistungen, Veranstaltungsleistungen im Zusammenhang mit Messen oder Ausstellungen, die grds. unter § 3a Abs. 2 UStG fallen würden, verlagert sich der Leistungsort ins Drittland, wenn die Leistung dort genutzt oder ausgewertet wird (**§ 3a Abs. 8 UStG**). Die Leistung ist dann im Inland nicht steuerbar.

V. ÜBERSICHT ÜBER GRENZÜBERSCHREITENDE LIEFERUNGEN

Die folgenden Videos stellen Ihnen zusammenfassend die Möglichkeiten grenzüberschreitender Lieferungen und Erwerbe sowohl in einen Mitgliedstaat der übrigen EU als auch ins Drittland bzw. aus diesen Ländern nach Deutschland dar.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übersicht über Lieferungen aus Deutschland über die Grenze – v10303



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übersicht über Erwerbe aus anderen Staaten in Deutschland – v10304

VI. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Matthias Feldten betreibt in München-Obermenzing einen Getränkemarkt. Am 14.8.00 kaufte er beim Zweiradhändler Spettenhuber aus Überlingen einen neuen Motorroller der Marke Piaggio für 5.000 €, den er ausschließlich privat nutzen wollte. Den Kaufpreis überwies er am 27.8.00 an Spettenhuber. Feldten vereinbarte mit Spettenhuber, den Motorroller persönlich beim Hersteller in Italien abzuholen. Am 27.9.00 nahm Feldten den Motorroller in Italien entgegen und brachte ihn noch am selben Tag nach München.

Im November 00 verkaufte er den Motorroller wieder, und zwar an Jan de Weerth aus Amsterdam (Niederlande). Am 12.11.00 holte de Weerth den Motorroller, der laut Tachometer 7.456 km zurückgelegt hatte, bei Feldten in München ab, bezahlte den vereinbarten Kaufpreis von 3.500 € in bar und nahm den Motorroller gleich mit nach Amsterdam.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Matthias Feldten im Besteuerungszeitraum 00. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht bzw. zu berichtigen ist und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.



3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 13 – v13131

	Punkte	
	Soll	Ist
Lieferung von Spettenhuber an Feldten Die Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) von Spettenhuber an Feldten erfolgt im Rahmen eines Reihengeschäfts (§ 3 Abs. 6a Satz 1 UStG). Mehrere Unternehmer (Spettenhuber und Piaggio) schließen Umsatzgeschäfte über denselben Gegenstand (Motorroller) ab, der unmittelbar vom ersten Lieferer (Piaggio) an den letzten Abnehmer (Feldten) gelangt. Der letzte Abnehmer Feldten muss kein Unternehmer sein. Die bewegte Lieferung ist die Lieferung von Spettenhuber an Feldten, da Feldten den Motorroller selbst abholt.	1	
Innergemeinschaftlicher Erwerb des Feldten (§ 1b UStG) Der Motorroller gelangt bei der Lieferung an Feldten aus Italien ins Inland (§ 1b Abs. 1 UStG i. V. m. § 1a Abs. 1 Nr. 1 UStG). Feldten ist zwar Unternehmer, erwirbt den Motorroller aber für seinen nichtunternehmerischen (privaten) Bereich (§ 1b Abs. 1 UStG i. V. m. § 1a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a UStG). Bei dem Motorroller handelt es sich um ein neues Fahrzeug i. S. v. § 1b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 UStG. Der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs liegt im Inland (§ 3d Satz 1 UStG). Der innergemeinschaftliche Erwerb ist steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) und steuerpflichtig. BMG (§ 10 Abs. 1 UStG): 5.000 €; USt (§ 12 Abs. 1 UStG: 19 %): 950 €; Entstehung (§ 13 Abs. 1 Nr. 7 UStG) am Tag des Erwerbs 27.9.00; eine Anzahlungsbesteuerung sieht § 13 Abs. 1 Nr. 7 UStG nicht vor. Da der Erwerb für den nichtunternehmerischen (privaten) Bereich von Feldten erfolgt, kann die USt nicht als Vorsteuer abgezogen werden, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG.	1	
Lieferung an de Weerth Der Motorroller ist immer noch neu i. S. v. § 1b Abs. 3 Nr. 1 UStG; er hat zwar zwischenzeitlich mehr als 6.000 km zurückgelegt, seine erste Inbetriebnahme liegt aber nicht mehr als sechs Monate zurück. Die Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) erfolgt in München (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG), also im Inland. Feldten gilt für diese Lieferung als Unternehmer, da der neue Motorroller in die Niederlande gelangt (§ 2a UStG). Die Lieferung ist daher steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), aber nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i. V. m. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 Buchst. c, Nr. 3 UStG steuerfrei. Da Feldten für diese Lieferung als Unternehmer gilt (§ 2a UStG), kann er nun den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG – der ihm zunächst wegen des Erwerbs für den nichtunternehmerischen (privaten) Bereich versagt geblieben ist – unter den Einschränkungen des § 15 Abs. 4a Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 UStG in Höhe von (3.500 € x 19 % =) 665 € im VAZ des Verkaufs 11/00 vornehmen.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	3	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!